

Datei: eml/2026-07-06_sachstand_nachforderung.eml

Von	kanzlei-lindenhof@example.invalid
An	mandant@example.invalid
Datum	Mon, 06 Jul 2026 09:18:00 +0200
Betreff	Sachstand und fehlende Unterlagen insolvenzverwaltung-moebelwerk-havelberg-regelverfahren

Sehr geehrte Damen und Herren,

für die nächste Bearbeitung fehlen noch die unten markierten Unterlagen. Bitte reichen Sie nur vorhandene Originale ein; kurze Notizen genügen, wenn ein Dokument nicht auffindbar ist. Wichtig sind Zugangsdaten, Fristen, ärztliche oder wirtschaftliche Kernbelege und Zahlungsnachweise.

Mit freundlichen Grüßen

Kanzlei Lindenhof und Partner mbB

Datei: 04_liquiditaetsstatus_bank_opos.csv

stichtag

2026-04-10

liquide_mittel

42300.00

havelbank_guthaben

28800.00

ostmark_guthaben

12200.00

barkasse

1300.00

fällige_verbindlichkeiten

612100.00

davon_lohn

118000.00

davon_steuern

74400.00

davon_lieferanten

371900.00

davon_sonstige

47800.00

kurzfristig_realisierbar

82000.00

luecke

487800.00

bemerkung

Vor Ratenplanrate Furnier Nord

stichtag

2026-04-17

liquide_mittel

38420.00

havelbank_guthaben

26100.00

ostmark_guthaben

11080.00

barkasse

1240.00

fällige_verbindlichkeiten

642300.00

davon_lohn

118000.00

davon_steuern

74400.00

davon_lieferanten

391900.00

davon_sonstige

58000.00

kurzfristig_realisierbar

79000.00

luecke

524880.00

bemerkung

Nach Ratenplanzahlung 18 TEUR

stichtag

2026-04-24

liquide_mittel

24110.00

havelbank_guthaben

17400.00

ostmark_guthaben

6210.00

barkasse

500.00

fällige_verbindlichkeiten

688900.00

davon_lohn

118000.00

davon_steuern

81200.00

davon_lieferanten

430700.00

davon_sonstige

59000.00

kurzfristig_realisierbar

76000.00

luecke

588790.00

bemerkung

Sondertilgung Havelbank 35 TEUR abgegangen

stichtag

2026-05-01

liquide_mittel

19650.00

havelbank_guthaben

13800.00

ostmark_guthaben

5370.00

barkasse

480.00

fällige_verbindlichkeiten

731200.00

davon_lohn

118000.00

davon_steuern

85300.00

davon_lieferanten

463900.00

davon_sonstige

64000.00

kurzfristig_realisierbar

69000.00

luecke

642550.00

bemerkung

Kein Lieferant mehr bereit ohne Vorkasse

stichtag

2026-05-04

liquide_mittel

20890.00

havelbank_guthaben

12880.00

ostmark_guthaben

6770.00

barkasse

1240.00

fällige_verbindlichkeiten

738400.00

davon_lohn

236000.00

davon_steuern

92340.00

davon_lieferanten

271900.00

davon_sonstige

138160.00

kurzfristig_realisierbar

69000.00

luecke

648510.00

bemerkung

Antragsdatum; Konten eingefroren durch vorläufige IV

stichtag

2026-05-07

liquide_mittel

20890.00

havelbank_guthaben

12880.00

ostmark_guthaben

6770.00

barkasse

1240.00

fällige_verbindlichkeiten

738400.00

davon_lohn

236000.00

davon_steuern

92340.00

davon_lieferanten

271900.00

davon_sonstige

138160.00

kurzfristig_realisierbar

69000.00

luecke

648510.00

bemerkung

Kassensturz IV; identisch mit 04.05.

stichtag

2026-05-10

liquide_mittel

47390.00

havelbank_guthaben

36190.00

ostmark_guthaben

9960.00

barkasse

1240.00

fällige_verbindlichkeiten

494400.00

davon_lohn

0.00

davon_steuern

92340.00

davon_lieferanten

271900.00

davon_sonstige

130160.00

kurzfristig_realisierbar

69000.00

luecke

447010.00

bemerkung

Insolvenzgeld-Vorfinanzierung 236 TEUR eingegangen; Lohn März/Apr ausbezahlt

stichtag

2026-05-21

liquide_mittel

31200.00

havelbank_guthaben

21400.00

ostmark_guthaben

9800.00

barkasse

0.00

fällige_verbindlichkeiten

201000.00

davon_lohn

0.00

davon_steuern

92340.00

davon_lieferanten

42000.00

davon_sonstige

66660.00

kurzfristig_realisierbar

18400.00

luecke

151400.00

bemerkung

Ende Fortführung; Erlöse Pflegeheim und Hotel eingegangen

stichtag

2026-06-12

liquide_mittel

31200.00

havelbank_guthaben

21400.00

ostmark_guthaben

9800.00

barkasse

0.00

fällige_verbindlichkeiten

201000.00

davon_lohn

0.00

davon_steuern

92340.00

davon_lieferanten

42000.00

davon_sonstige

66660.00

kurzfristig_realisierbar

18400.00

luecke

151400.00

bemerkung

Verfahrenseröffnung; Masseverbindlichkeiten 96 TEUR fällig

stichtag

2026-07-15

liquide_mittel

68400.00

havelbank_guthaben

48000.00

ostmark_guthaben

20400.00

barkasse

0.00

fällige_verbindlichkeiten

96000.00

davon_lohn

0.00

davon_steuern

21000.00

davon_lieferanten

42000.00

davon_sonstige

33000.00

kurzfristig_realisierbar

0.00

luecke

27600.00

bemerkung

Maschinenkauf-Anzahlung 50 TEUR eingegangen

stichtag

2026-08-01

liquide_mittel

249200.00

havelbank_guthaben

180000.00

ostmark_guthaben

69200.00

barkasse

0.00

fällige_verbindlichkeiten

96000.00

davon_lohn

0.00

davon_steuern

21000.00

davon_lieferanten

42000.00

davon_sonstige

33000.00

kurzfristig_realisierbar

0.00

luecke

0.00

bemerkung

EML-Zahlung Maschinenblock 237 TEUR eingegangen; Masseverbindlichkeiten beglichen

nr	name	funktion	abteilung	einstellungsdatum	brutto_monat	rueckst_and_m aerz	rueckst_and_april	fortfuehrung_kritisch	kuendigung_datum	insolvenzgeld_beantragt	bemerkung
1	Lea Kruse	Produktionsleitung	Produktion	2014-03-01	5200.00	5200.00	5200.00	ja	2026-05-31	ja	Schlüsselperson; bis 30.06.2026 weiterbeschäftigt
2	Martin Ortner	CNC-Bediener	Produktion	2017-07-15	3900.00	3900.00	3900.00	ja	2026-05-31	ja	Schlüsselperson; bis 30.06.2026 weiterbeschäftigt
3	Sana Yildiz	Buchhaltung / Rechnungswesen	Verwaltung	2019-01-01	3400.00	3400.00	3400.00	ja	2026-06-30	ja	Unterstützt IV bis Verfahrensabschluss
4	Klaus Bremer	Schreiner	Produktion	2011-05-01	3600.00	3600.00	3600.00	nein	2026-05-31	ja	
5	Jana Tietze	Schreiner-gesellin	Produktion	2020-09-01	3100.00	3100.00	3100.00	nein	2026-05-31	ja	
6	Andreas Hofmann	Lackierer	Produktion	2013-02-01	3300.00	3300.00	3300.00	ja	2026-05-31	ja	Fortführung Lackierarbeiten Hotel Speicherstadt
7	Bettina Reinhold	Einkauf / Disposition	Verwaltung	2016-08-01	3500.00	3500.00	3500.00	ja	2026-05-31	ja	Koordiniert Vorkasseli-eferung Furnier
8	Frank Wollmann	Schreiner	Produktion	2015-03-01	3600.00	3600.00	3600.00	nein	2026-05-31	ja	
9	Sandra Meissner	Schreiner-gesellin	Produktion	2021-04-01	3100.00	3100.00	3100.00	nein	2026-05-31	ja	
10	Dietmar Lutz	Lagerleiter	Lager	2010-11-01	3800.00	3800.00	3800.00	ja	2026-05-31	ja	Warenlager; kritisch für EV-Klärung

nr	name	funktion	abteilung	einstellungsdatum	brutto_monat	rueckstand_m aerz	rueckstand_april	fortfuehrung_kritisch	kuendigung_datum	insolvenzgeld_beantragt	bemerkung
11	Hanna Schulz	Vertriebsdienst	Vertrieb	2018-03-01	3400.00	3400.00	3400.00	nein	2026-05-31	ja	
12	René Körber	Schreiner	Produktion	2012-06-01	3600.00	3600.00	3600.00	nein	2026-05-31	ja	
13	Monika Braun	Sekretariat / Assistenz	Verwaltung	2009-07-01	2900.00	2900.00	2900.00	nein	2026-05-31	ja	
14	Tobias Kluge	CNC-Bediener	Produktion	2019-05-01	3700.00	3700.00	3700.00	ja	2026-06-30	ja	Fertigstellung Klinikverbund- Halbfabrikate
15	Petra Naumann	Schreiner-gesellin	Produktion	2022-01-01	3100.00	3100.00	3100.00	nein	2026-05-31	ja	
16	Werner Stüber	Haustechnik / Instandhaltung	Technik	2008-01-01	3500.00	3500.00	3500.00	nein	2026-05-31	ja	
17	Inga Vogt	Konstruktion / CAD	Planung	2017-09-01	4200.00	4200.00	4200.00	nein	2026-05-31	ja	
18	Carsten Held	Schreiner	Produktion	2016-04-01	3600.00	3600.00	3600.00	nein	2026-05-31	ja	
19	Luisa Beckmann	Schreiner-gesellin	Produktion	2023-02-01	3100.00	3100.00	3100.00	nein	2026-05-31	ja	Noch in Probezeit – Sonderkündigung möglich
20	Steffen Grothe	Staplerfahrer / Lager	Lager	2013-11-01	3200.00	3200.00	3200.00	nein	2026-05-31	ja	
21	Miriam Henkel	Schreiner-gesellin	Produktion	2020-06-01	3100.00	3100.00	3100.00	nein	2026-05-31	ja	
22	Olaf Prange	Schreiner	Produktion	2011-08-01	3600.00	3600.00	3600.00	nein	2026-05-31	ja	
23	Kerstin Weiss	Buchhaltung Hilfskraft	Verwaltung	2021-10-01	2600.00	2600.00	2600.00	nein	2026-05-31	ja	
24	Thorsten Mast	Fahrer / Logistik	Logistik	2015-05-01	3100.00	3100.00	3100.00	nein	2026-05-31	ja	
25	Anke Ziemann	Schreiner-gesellin	Produktion	2019-07-01	3100.00	3100.00	3100.00	nein	2026-05-31	ja	

nr	name	funktion	abteilung	einstellungsdatum	brutto_monat	rueckstand_maez	rueckstand_april	fortfuehrung_kritisch	kuendigung_datum	insolvenzgeld_beantragt	bemerkung
26	Georg Beier	Schreiner	Produktion	2010-03-01	3600.00	3600.00	3600.00	nein	2026-05-31	ja	
27	Nina Küster	Konstruktion / CAD	Planung	2020-03-01	4000.00	4000.00	4000.00	nein	2026-05-31	ja	
28	Thomas Haase	Schreiner	Produktion	2014-09-01	3600.00	3600.00	3600.00	nein	2026-05-31	ja	
29	Katharina Wolff	Vertrieb Außendienst	Vertrieb	2016-01-01	4500.00	4500.00	4500.00	nein	2026-05-31	ja	Provisionsansprüche zu prüfen
30	Lars Ritter	Lackierer	Produktion	2018-06-01	3300.00	3300.00	3300.00	nein	2026-05-31	ja	
31	Claudia Stern	Schreinergehilfin / Auszubildende	Produktion	2024-09-01	800.00	800.00	800.00	nein	2026-05-31	nein	Ausbildungsverhältnis; BfA zahlt InsGeld nicht
32	Patrick Lange	Schreiner	Produktion	2013-04-01	3600.00	3600.00	3600.00	nein	2026-05-31	ja	Elternzeit (zurückgekehrt April 2026)
33	Ute Müller	Assistenz Geschäftsführung	Verwaltung	2011-01-01	3200.00	3200.00	3200.00	nein	2026-05-31	ja	
34	Simon Franke	IT-Systemadministration	IT	2020-01-01	3800.00	3800.00	3800.00	nein	2026-05-31	ja	
35	Isabel Gruber	Einkauf	Verwaltung	2017-02-01	3300.00	3300.00	3300.00	nein	2026-05-31	ja	
36	Jens Kroll	Schreiner	Produktion	2009-05-01	3600.00	3600.00	3600.00	nein	2026-05-31	ja	
37	Eva Lühr	Buchhalterin	Verwaltung	2015-09-01	3500.00	0.00	3500.00	nein	2026-05-31	ja	März bereits ausgezahlt vor Eintritt ZU
38	Michael Dorn	Kraftfahrer / Kurier	Logistik	2016-07-01	3100.00	3100.00	3100.00	nein	2026-05-31	ja	

lfd_nr	gläubiger	angemeldet_eur	festgestellt_eur	bestritten_eur	grund	rang	belege_vollständig	pruefungsergebnis	notiz_anfechtung	prueferin	pruefungsdatum
1	Furnier Nord GmbH	186420.00	186420.00	0.00	Warenlieferung Jan-Mrz 2026	§ 38 InsO	ja	feststellen	A-1 und A-5 prüfen (18 TEUR und 18 TEUR)	Dr. Westphal	2026-08-20
2	Havelbank eG	483200.00	483200.00	0.00 (absond.)	Darlehen + Zinsen	§ 38/§ 50 InsO	teilweise (Sicherheitsvertrag)	vorläufige Absonderung anerkannt	Sonderklage A-2 (35 TEUR) anfechtbar; Sü-Wirksamkeit klären	Dr. Westphal	2026-08-20
3	Finanzamt Stendal	92340.00	92340.00	0.00	USt und LSt Jan-Apr 2026	§ 38 InsO	ja (Steuerbescheide)	feststellen	Lohnsteuerzahlung 25.04. ggf. § 130	Dr. Westphal	2026-08-21
4	AOK Sachsen-Anhalt	61200.00	61200.00	0.00	SV-Beiträge Mrz/Apr 2026	§ 38 InsO	ja (Beitragsnachweis)	feststellen	keine	Dr. Westphal	2026-08-21
5	M. Kordes	7800.00	0.00	7800.00	Provision/vbuh	§ 38/§ 302 InsO	nein (kein Vertrag)	bestreiten	keine	Dr. Westphal	2026-08-22
6	Prignitz Forst KG	43700.00	43700.00	0.00	Holzlieferungen Q1/2 026	§ 38 InsO	ja	feststellen	EV-Klärung läuft gesondert; Anfechtung nicht erkennbar	Dr. Westphal	2026-08-22
7	Holzbauer GmbH und Co KG	28100.00	28100.00	0.00	Holzwerkstofflieferungen	§ 38 InsO	ja	feststellen	keine	Dr. Westphal	2026-08-22
8	Beschlagwerk Elbe AG	19440.00	19440.00	0.00	Beschlaglieferungen	§ 38 InsO	ja	feststellen	keine	Dr. Westphal	2026-08-22
9	Havelstrom GbR	48000.00	48000.00	0.00	Mietrückstand Feb-Apr 2026	§ 38 InsO	ja (Mietvertrag)	feststellen	keine	Dr. Westphal	2026-08-23

lfd_nr	gläubiger	angemeldet_eur	festgestellt_eur	bestritten_eur	grund	rang	belege_vollständig	pruefungsergebnis	notiz_anfechtung	prueferin	pruefungsdatum
10	Arbeitnehmergesamt (38 Einzelanmeldungen)	236000.00	236000.00	0.00	Lohnrückstand /Urlaubsabgeltung	§ 38 InsO	ja (Lohnabrechnungen)	feststellen	InsGeld-Vorauszahlung durch BA verrechnet; Nettoansprüche in Tabelle	Dr. Westphal	2026-08-23
11	Wuertl-Leasing GmbH	22800.00	11200.00	11600.00	Schadenersatz Leasingvertrag MANTGE	§ 38 InsO	teilweise	teilweise feststellen	kein Anfechtungsstatbestand; Leasingvertrag noch zu prüfen	Dr. Westphal	2026-08-24
12	Tim Brauer	120000.00	120000.00	0.00	Gesellschaftlicher darlehen 2023	§ 39 Abs 1 Nr 5 InsO (nachrangig)	ja (Darlehensverertrag)	feststellen (nachrangig)	Rückzahlung 12500 EUR (11.04.) anfechtbar nach § 135 InsO	Dr. Westphal	2026-08-24

datum	empfaenger	betrag_eur	zweck	konto	ausnahme_15b_abs2	ausnahme_begründung	insolvenzreife_eingetreten	bewertung_iv	status
2026-03-05	Furnier Nord GmbH	18000.00	Ratenplanrate 1	Havelbank	nein		nein (noch vor ZU)	vertretbar ; ZU noch nicht eingetreten	kein Anspruch
2026-03-15	AOK Sachsen-Anhalt	24300.00	SV-Beiträge Feb 2026	Ostmark	ja	Lohnnebenkosten; Sozialversicherungspflicht	nein	privilegierte Zahlung (§ 15b Abs 2 Satz 2 InsO)	kein Anspruch
2026-03-20	Finanzamt Stendal	11200.00	Lohnsteuer Feb 2026	Havelbank	ja	steuerrechtliche Zahlungspflicht	nein	privilegierte Zahlung (§ 15b Abs 2 Satz 2 InsO)	kein Anspruch
2026-03-22	Furnier Nord GmbH	18000.00	Ratenplanrate 2 (nach Rücklastschrift vom 22.03.)	Havelbank	nein		ja (Rücklastschrift = ZU-Beginn)	Zahlung nach Insolvenzreife ohne Ausnahme	ANSPRUCH § 15b - zu prüfen
2026-04-02	Havelbank eG	35000.00	Sondertilgung nach Kontosperrandrohung	Havelbank	nein		ja	Zahlung nach ZU; kein Ausnahmebestand	ANSPRUCH § 15b + § 131 A nfechtung
2026-04-11	Tim Brauer	12500.00	Rückzahlung Gesellschafterdarlehen	Ostmark	nein		ja	Zahlung an Gesellschafter; § 135 InsO + § 15b	ANSPRUCH § 15b + § 135 A nfechtung
2026-04-22	Furnier Nord GmbH	12000.00	Altlieferantenrechnung Jan 2026	Havelbank	nein		ja	Zahlung alter Verbindlichkeit nach ZU	ANSPRUCH § 15b - zu prüfen
2026-04-25	Finanzamt Stendal	8300.00	Lohnsteuer Mrz 2026	Ostmark	ja (str.)	Lohnsteuerpflicht-Ausnahme umstritten nach neuerer BGH-Rspr.	ja	Prüfung Ausnahme § 15b Abs 2 Satz 2 – Lohnsteuer nach ZU	Prüfung offen

datum	empfaenger	betrag_eur	zweck	konto	ausnahme_15b_abs2	ausnahme_begründung	insolvenzreife_eingetreten	bewertung_iv	status
2026-04-29	Brauer Holding UG	9500.00	Managementfee ohne vertragliche Grundlage	Havelbank	nein		ja	Zahlung an nahe stehende Person ohne Rechtsgrund; § 134 + § 15b	ANSPRUCH § 15b + § 133/134 Anfechtung
2026-05-03	Energie Elbe GmbH	6700.00	Strom und Gas Fortführungszeitraum	Ostmark	ja	Masseforderung Fortführungsbetrieb – § 55 Abs 1 Nr 1 InsO	ja (aber Fortführungs Erlaubnis)	Fortführungskosten mit IV-Zustimmung; kein § 15b-Anspruch	kein Anspruch
2026-05-06	Havelbank eG	1200.00	Kontoführungsgebühr	Havelbank	nein		ja (aber laufend)	Betrag geringfügig; kein signifikanter Anspruch	de minimis
2026-05-08	Prignitz Forst KG	22000.00	Vorkasse Furnierlieferung (Fortführung)	Ostmark	ja	Masseverbindlichkeit mit Zustimmung IV; § 55 Abs 1 Nr 1	ja	Fortführungskosten; IV-Genehmigung 09.05.2026	kein Anspruch

rang_insO	lfd_nr	gläubiger	festgestellt_eur	absonderung_vorab_eur	netto_teilnahme_eur	quote_pct	auszahlung_eur	zahlungsdatum	bemerkung
§ 54 InsO (Massekosten)	0	Gerichtskosten und Auslagen	8200.00	0.00	8200.00	100.00	8200.00	2026-12-01	Vorrangige Massekosten
§ 63 InsO (IV-Vergütung)	0	Dr. Nora Westphal (IV-Vergütung inkl. 19% MwSt)	74800.00	0.00	74800.00	100.00	74800.00	2026-12-01	Festgesetzt durch AG Stendal; Beschluss 30.11.2026
§ 55 InsO (Masseverbindlichkeiten)	0	Masseverbindlichkeiten Fortführung und Verwertung	104200.00	0.00	104200.00	100.00	104200.00	2026-10-01	Fortführungslieferanten; Miete; Steuer; Gutachter; Provision
§ 50 InsO (Absonderung)	0	Havelbank eG (Sicherheiten verwertung netto)	316020.00	316020.00	0.00	100.00	316020.00	2026-09-01	Erlöse aus Maschinenverwertung und Forderungseinzug abzgl. §§ 170/171-Kostenpauschale
§ 38 InsO	1	Furnier Nord GmbH	186420.00	0.00	186420.00	18.40	34305.00	2027-01-15	Erste Verteilung
§ 38 InsO	2	Havelbank eG (Ausfallforderung)	136500.00	0.00	136500.00	18.40	25116.00	2027-01-15	Erste Verteilung
§ 38 InsO	3	Finanzamt Stendal	92340.00	0.00	92340.00	18.40	16990.56	2027-01-15	Erste Verteilung
§ 38 InsO	4	AOK Sachsen-Anhalt	61200.00	0.00	61200.00	18.40	11260.80	2027-01-15	Erste Verteilung
§ 38 InsO	5	Prignitz Forst KG	43700.00	0.00	43700.00	18.40	8040.80	2027-01-15	Erste Verteilung
§ 38 InsO	6	Holzbaue r GmbH und Co KG	28100.00	0.00	28100.00	18.40	5170.40	2027-01-15	Erste Verteilung
§ 38 InsO	7	Beschlagwerk Elbe AG	19440.00	0.00	19440.00	18.40	3576.96	2027-01-15	Erste Verteilung

rang_ins O	lfd_nr	gläubiger	festgestel lt_eur	absonder ung_vora b_eur	netto_teil nahme_e ur	quote_pc t	auszahlu ng_eur	zahlungs datum	bemerku ng
§ 38 InsO	8	Havelstro m GbR	48000.00	0.00	48000.00	18.40	8832.00	2027-01- 15	Erste Ver teilung
§ 38 InsO	9	Arbeitneh mer gesamt (38 Perso nen)	236000.0 0	0.00	236000.0 0	18.40	43424.00	2027-01- 15	Erste Ver teilung; E inzelbere chnung je MA separat
§ 38 InsO	10	Wuertl-Le asing GmbH	11200.00	0.00	11200.00	18.40	2060.80	2027-01- 15	Erste Ver teilung (f estgestell ter Betrag)
§ 38 InsO	11	M. Kordes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		Bestritten ; keine A uszahlun g
§ 39 Abs 1 Nr 5 InsO (nac hrangig)	12	Tim Brauer	120000.0 0	0.00	120000.0 0	0.00	0.00		Nachrang ig; keine Masse ve rblieben

gruppe	gläubigergruppe	nominalforderung_eur	sicherheitenwert_eur	plan_going_concern_eur	plan_quote_pct	regelabwicklung_fortführung_eur	regelabwicklung_quote_pct	regelabwicklung_zerschlagung_eur	zerschlagung_quote_pct	delta_plan_vs_regelfort_eur	kommentar
1	Havelbank eG (gesichert)	480000	343500	343500	100.0	343500	100.0	320000	93.3	0	Sicherheiten werden in allen Szenarien verwertet; gleiche Erlöse
1b	Havelbank eG (Ausfall)	136500	0	55000	40.3	25116	18.4	20000	14.7	29884	Bessere Planquote durch Going-Concern-Aufschlag
2	Lieferanten mit Fortsetzung sinteresse	71800	0	25130	35.0	13211	18.4	10534	14.7	11919	Prämie für Fortsetzung lieferung eingepplant
3a	Finanzamt Stendal	92340	0	32319	35.0	16991	18.4	13564	14.7	15328	Plan bietet FA 35 Prozent vs. 18 Prozent Regelabwicklung
3b	AOK Sachsen-Anhalt	61200	0	21420	35.0	11261	18.4	8996	14.7	10159	Wie Finanzamt
4	Arbeitnehmer (netto nach InSGeld)	236000	0	82600	35.0	43424	18.4	34672	14.7	39176	Arbeitnehmer profitieren deutlich von Sanierungsplan
5	Übrige Gläubiger (Furnier/Vermieter/Leasing)	207700	0	72695	35.0	38217	18.4	30532	14.7	34478	Poolrechnung übrige Gläubiger

gruppe	gläubigergruppe	nominalforderung_eur	sicherheitenwert_eur	plan_going_concern_eur	plan_quote_pct	regelabwicklung_fortführung_eur	regelabwicklung_quote_pct	regelabwicklung_zerschlagung_eur	zerschlagnungsquote_pct	delta_plan_vs_regelfort_eur	kommentar
6	Tim Brauer (nachrangig)	120000	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	In allen Szenarien Quote 0 Prozent
	Gesamtquote ungesicherte Gläubiger	805540	0	289164	35.9	148220	18.4	117298	14.6	140944	Plan schlägt Regelawicklung Fortführung um +17.5 Prozentpunkte
	Masseverbindlichkeiten und Kosten inkl IV-Vergütung	191000	0	210000		191000		180000		19000	Plan erfordert höhere IV-Vergütung wegen Aufwand
	Verwertungserlös Gesamtmasse	777830	343500	870000		777830		680000		92170	Plan setzt Going-Concern-Mehrwert voraus (ca. 92 TEUR)
	Investor erforderlich (Kaufpreis Aufanggesellschaft)	0	0	150000		0		0		150000	Bedingung: Investor zahlt 150 TEUR für Kundenstamm und Marke

gruppe	gläubigergruppe	nominalforderung_eur	sicherheitenwert_eur	plan_going_concern_eur	plan_quote_pct	regelabwicklung_fortführung_eur	regelabwicklung_quote_pct	regelabwicklung_zerschlagung_eur	zerschlagnung_quote_pct	delta_plan_vs_regelfort_eur	kommentar
	Risikofaktor Planszenario: Wahrscheinlichkeit Investor			30.0%						n/a	Nur 30 Prozent Wahrscheinlichkeit eines Investors – daher Plan nicht verfolgt

Datei: 91_fristsachen_belege_offene_punkte_2026-07-06.csv

Punkt;Status;Warum wichtig;Nächster Output		
Liquiditätsstatus;prüfen;Stichtag	Fälligkeit	freie Mittel;13-Wochen-Matrix
streitige Forderung;prüfen;objektive Rechtslage und Beweislast;Rechtsvermerk		
Rangrücktritt;prüfen;freie Überschüsse	Drittbegünstigung	Zahlungssperre;Klauselcheck

AMTSGERICHT STENDAL

– Insolvenzgericht –

Aktenzeichen: 7 IN 41/26

Beschlussdatum: 06.05.2026

BESCHLUSS

In dem Insolvenzverfahren über das Vermögen der

Möbelwerk Havelberg GmbH

Werftstraße 14, 39539 Havelberg, HRB 18742 AG Stendal,

vertreten durch den Geschäftsführer Tim Brauer,

– Schuldnerin –

wird beschlossen:

1. Über das Vermögen der Schuldnerin wird gemäß § 21 Abs. 1, Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 InsO ein allgemeines Verfügungsverbot angeordnet.
2. Frau Dr. Nora Westphal, Rechtsanwältin, Kurfürstenallee 88, 39104 Magdeburg, wird zur vorläufigen Insolvenzverwalterin bestellt (§ 21 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1, § 22 InsO). Die vorläufige Verwalterin tritt in die Verwaltungs- und Verfügungsbefugnis über das gesamte Vermögen der Schuldnerin ein.
3. Verfügungen der Schuldnerin sind gegenüber Dritten nur wirksam, soweit die vorläufige Insolvenzverwalterin zustimmt (§ 24 Abs. 1 InsO i.V.m. §§ 81, 82 InsO).
4. Kreditinstitute, Banken und Drittschuldner der Schuldnerin werden aufgefordert, Zahlungen und Leistungen fortan nur noch an die vorläufige Insolvenzverwalterin zu erbringen.
5. Zwangsvollstreckungsmaßnahmen gegen die Schuldnerin sind für die Dauer des Sicherungsverfahrens ausgesetzt (§ 21 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 InsO).
6. Die Schuldnerin ist verpflichtet, der vorläufigen Insolvenzverwalterin unverzüglich alle erforderlichen Auskünfte zu erteilen und alle Geschäftsunterlagen zur Verfügung zu stellen (§ 97, § 101 InsO).
7. Die vorläufige Insolvenzverwalterin hat dem Gericht bis spätestens 03.06.2026 einen schriftlichen Bericht über die Vermögens- und Liquiditätslage der Schuldnerin vorzulegen. Der Bericht hat insbesondere zur Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung sowie zu Sanierungsmöglichkeiten Stellung zu nehmen.

Begründung

Der Gläubigerantrag der Furnier Nord GmbH vom 04.05.2026 ist zulässig und begründet. Die Antragstellerin hat glaubhaft gemacht, dass gegen die Schuldnerin Forderungen aus Warenlieferungen in Höhe von 186.420,00 EUR bestehen, die trotz Mahnung und Ratenvereinbarung nicht bedient worden sind. Zur Sicherung der Masse und zur Verhinderung weiterer Vermögensabflüsse ist die Bestellung einer vorläufigen Insolvenzverwalterin mit allgemeinem Verfügungsverbot geboten. Die bestellte Verwalterin verfügt über die erforderliche Sachkunde in Insolvenzverfahren (§ 56 InsO). Ein Interessenkonflikt ist nicht ersichtlich.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der sofortigen Beschwerde statthaft (§ 34 InsO i.V.m. §§ 567 ff. ZPO). Die Beschwerde ist binnen zwei Wochen nach Zustellung beim Amtsgericht Stendal oder beim Landgericht Stendal einzulegen. Sie hat keine aufschiebende Wirkung (§ 570 Abs. 1 ZPO).

Stendal, 06. Mai 2026

Amtsgericht Stendal – Insolvenzgericht –

Vorsitzende Richterin am Amtsgericht

Gläubigerantrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens

An das

Amtsgericht Stendal – Insolvenzgericht –

Hospitalstraße 4, 39576 Stendal

Antragstellerin: Furnier Nord GmbH, Brückenweg 7, 21337 Lüneburg

Schuldnerin: Möbelwerk Havelberg GmbH, Werftstraße 14, 39539 Havelberg

Datum: 04.05.2026

Antrag

Die Furnier Nord GmbH, vertreten durch ihre Geschäftsführerin Petra Großmann, stellt hiermit

Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens

über das Vermögen der Möbelwerk Havelberg GmbH, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Stendal unter HRB 18742, mit Sitz in 39539 Havelberg, Werftstraße 14, vertreten durch den Geschäftsführer Tim Brauer.

Antragsbefugnis und Forderungsnachweis (§ 14 InsO)

Die Antragstellerin ist Gläubigerin der Schuldnerin aus laufenden Warenliefergeschäften. Die Antragstellerin lieferte der Schuldnerin in der Zeit von Januar bis März 2026 Furniermaterialien und Holzwerkstoffe auf der Grundlage des Rahmenliefervertrages vom 12.06.2024. Trotz ordnungsgemäßer Leistungserbringung und fristgerechter Rechnungsstellung sind folgende Forderungen offen und fällig:

Die Forderungen sind fällig, einredefrei und nicht durch Sicherheiten gedeckt. Kopien der Rechnungen und Lieferscheine sind beigelegt (Anlagen 1–8).

Insolvenzgrund: Zahlungsunfähigkeit (§ 17 InsO)

Die Schuldnerin ist zahlungsunfähig im Sinne des § 17 InsO. Sie ist nicht in der Lage, ihre fälligen Zahlungspflichten zu erfüllen. Dies ergibt sich aus folgenden Umständen:

1. Erfolgloser Mahnlauf

Die Antragstellerin mahnte die offenen Beträge zunächst mit Zahlungserinnerung vom 18.03.2026, sodann mit förmlicher Mahnung vom 26.03.2026 und schließlich mit Letztmahnung vom 10.04.2026 an. Auf die Letztmahnung reagierte der Geschäftsführer der Schuldnerin per E-Mail vom 12.04.2026 mit der Erklärung, er könne derzeit "keine Zahlung in Aussicht stellen" und bitte um Geduld.

2. Gescheiterter Ratenplan

Am 15.03.2026 schlossen die Parteien eine Ratenzahlungsvereinbarung. Danach verpflichtete sich die Schuldnerin zur Zahlung von jeweils 18.000,00 EUR am 05.03.2026, 20.03.2026 und 05.04.2026 sowie zur vollständigen Begleichung des Restsaldos bis 30.04.2026. Die erste Rate wurde am 05.03.2026 geleistet. Die zweite Rate vom 20.03.2026 wurde nach einer Rücklastschrift vom 22.03.2026 erst am 01.04.2026 erneut überwiesen. Die dritte Rate und der Restsaldo blieben vollständig aus.

3. Weitere Zahlungsausfälle

Nach Marktrecherche und Gesprächen in der Branche hat die Antragstellerin Kenntnis erlangt, dass weitere Lieferanten der Schuldnerin ebenfalls offene Forderungen aus dem ersten Quartal 2026 haben und die Schuldnerin auch dort Zahlungen eingestellt hat.

4. Wirtschaftliche Lage

Aus den der Antragstellerin vorliegenden Jahresabschlüssen ergibt sich für das Geschäftsjahr 2024 ein erheblicher Jahresverlust bei gleichzeitig negativem Eigenkapital laut vorläufigen Zahlen. Die Bilanzsumme schrumpfte zuletzt deutlich. Die Schuldnerin beschäftigt ca. 38 Mitarbeiter; es ist davon auszugehen, dass Sozialversicherungsbeiträge und Lohnsteuern aus den letzten Monaten ebenfalls rückständig sind.

Antrag auf Sicherungsmaßnahmen (§ 21 InsO)

Gleichzeitig wird beantragt, zur Sicherung der Masse bis zur Entscheidung über die Eröffnung des Insolvenzverfahrens folgende Sicherungsmaßnahmen anzuordnen:

Bestellung eines vorläufigen Insolvenzverwalters;

Anordnung des allgemeinen Verfügungsverbots gem. § 21 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 InsO;

Untersagung bzw. Einstellung von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen gegen die Schuldnerin (§ 21 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 InsO).

Glaubhaftmachung

Die Voraussetzungen des § 14 InsO werden glaubhaft gemacht durch:

Anlage 1–8: Rechnungen und Lieferscheine Januar–März 2026

Anlage 9: Mahnung vom 18.03.2026

Anlage 10: Mahnung vom 26.03.2026

Anlage 11: Letztmahnung vom 10.04.2026

Anlage 12: E-Mail Geschäftsführer Tim Brauer vom 12.04.2026

Anlage 13: Ratenplan vom 15.03.2026 mit Buchungsbelegen

Anlage 14: Rücklastschriftbeleg 22.03.2026

Kostenvorschuss

Die Antragstellerin ist bereit, den gerichtlich festzusetzenden Kostenvorschuss nach Aufforderung durch das Gericht zu zahlen (§ 26 Abs. 4 InsO).

Lüneburg, 04.05.2026

Furnier Nord GmbH

gez. Petra Großmann, Geschäftsführerin

Anlagen: 14 Stück, in Kopie beigelegt

Rechnungsnummer	Rechnungsdatum	Fälligkeit	Betrag (EUR)
FN-2026-0312	15.01.2026	14.02.2026	41.200,00
FN-2026-0387	03.02.2026	05.03.2026	52.440,00
FN-2026-0441	17.02.2026	19.03.2026	38.780,00
FN-2026-0509	10.03.2026	09.04.2026	54.000,00
Gesamt			186.420,00

Schuldnerfragebogen – Möbelwerk Havelberg GmbH

Amtsgericht Stendal, Az. 7 IN 41/26

Ausgefüllt durch: Tim Brauer (Geschäftsführer)

Aufnahmedatum: 07.05.2026 (Erstgespräch mit vorläufiger Insolvenzverwalterin Dr. Westphal)

A. Allgemeine Angaben zum Unternehmen

B. Beschäftigung und Personal

C. Bankkonten und Zahlungsverkehr

Kontokorrentlinie Havelbank: 250.000 EUR (voll ausgeschöpft)

Darlehen Havelbank: 480.000 EUR Restvaluta per 30.04.2026

Kündigung Kreditlinie durch Havelbank angekündigt, Schreiben vom 28.04.2026

D. Wichtigste Verbindlichkeiten

E. Aktiva und Sicherheiten

Maschinen und Anlagen (laut Anlagenverzeichnis)

Forderungen und Warenlager

F. Buchführung und Bilanz

G. Laufende Aufträge und Kundenbeziehungen

H. Mögliche Anfechtungstatbestände / Besondere Ereignisse

Der Geschäftsführer gibt auf Nachfrage an:

20.03.2026: Zahlung 18.000 EUR an Furnier Nord GmbH (zweite Ratenplanrate nach Mahndruck und Rücklastschrift).

02.04.2026: Sondertilgung 35.000 EUR an Havelbank eG auf Drängen der Bank nach Androhung sofortiger Kontosperrung.

11.04.2026: Rückzahlung von 12.500 EUR an Gesellschafter Tim Brauer als Teil-Rückführung eines privaten Darlehens.

29.04.2026: Zahlung 9.500 EUR an Brauer Holding UG (Managementfee, GF als mittelbarer Begünstigter – eigene Angabe GF).

I. Angabe zu Eigenverwaltungswunsch

Der Geschäftsführer hat am 05.05.2026 mündlich Interesse an einer Eigenverwaltung geäußert. Der Finanzplan, den er vorlegte, deckt nur die nächsten 10 Tage ab und enthält keine Sanierungsmaßnahmen. Die vorläufige Insolvenzverwalterin wertet diesen als nicht ausreichend im Sinne des § 270a InsO.

J. Unterschrift

Der Geschäftsführer erklärt, die vorstehenden Angaben nach bestem Wissen und Gewissen gemacht zu haben und sich der strafrechtlichen Folgen unrichtiger Angaben bewusst zu sein (§ 97 InsO).

...

Havelberg, 07.05.2026

Tim Brauer

Geschäftsführer Möbelwerk Havelberg GmbH

...

Aufgenommen durch:

...

Dr. Nora Westphal

Vorläufige Insolvenzverwalterin

...

Merkmal	Angabe
Firma	Möbelwerk Havelberg GmbH
Sitz	Werftstraße 14, 39539 Havelberg
Handelsregisternummer	HRB 18742, AG Stendal
Gründungsjahr	2009
Gesellschafter	Tim Brauer 80 %, Hildegard Schiemann 20 %
Geschäftsführer	Tim Brauer (alleinvertretungsberechtigt)
Unternehmensgegenstand	Herstellung von Objektmöbeln (Hotelzimmer, Pflegeeinrichtungen, Krankenhäuser)
Betriebsfläche	Werftstraße 14: Büro und Halle 1–3 gesamt ca. 4.200 m ² (Miete)
Letzter gebilligter Jahresabschluss	31.12.2024 (vorläufig, nicht testiert)

Anzahl Arbeitnehmer (Stand 04.05.2026)	38 (davon 4 in Elternzeit, 2 in Kurzarbeit)
Lohnzahlungen rückständig seit	März 2026 (Bruttolohn ca. 118.000 EUR/Monat)
Lohnabrechnungen aktuell?	Ja, bis einschließlich Februar 2026
Tarifvertrag	Nein, individuelle Verträge; orientiert an HolzTarif Sachsen-Anhalt
Betriebsrat	Nein
Schlüsselpersonal für Fortführung	Lea Kruse (Produktionsleitung), Martin Ortner (CNC), Sana Yildiz (Buchhaltung)

Bank	IBAN (anonymisiert)	Art	Saldo 04.05.2026	Sicherheiten
Havelbank eG	DE8X XXXX 1234	Geschäftskonto	12.880,00 EUR	Globalzession; Sicherungsübereignung Maschinen
Ostmark Sparkasse	DE4X XXXX 5678	Betriebsmittelkonto	6.770,00 EUR	Pfandrecht Kontoguthaben
Barkasse	–	Petty Cash	1.240,00 EUR	–

Gläubiger	Art	geschätzter Betrag (EUR)	Fälligkeit
Havelbank eG	Darlehen + Kontokorrent	480.000	fällig
Finanzamt Stendal	USt + LSt rückständig	92.340	März–April 2026
AOK Sachsen-Anhalt	SV-Beiträge	61.200	März–April 2026
Furnier Nord GmbH	Warenlieferung	186.420	Jan.–März 2026
Sonstige Lieferanten (ca. 14)	Materiallieferungen	143.200	Jan.–April 2026

Gläubiger	Art	geschätzter Betrag (EUR)	Fälligkeit
Arbeitnehmer (Lohnrückstand)	2 Monate Lohn	236.000	März–April 2026
Gesellschafter Tim Brauer	Gesellschafterdarlehen	120.000	nachrangig
Mietrückstand Halle	Vermieter Havelstrom GbR	36.000	Feb.–April 2026

Asset	Buchwert (EUR)	Erwarteter Erlös (EUR)	Sicherheitenverhältnis
CNC-Fräse Homag BMG 612	210.000	135.000	Sicherungsübereignung Havelbank eG
Lackierkabine Rippert L80	82.000	44.000	Eigentum lt. Aussage GF frei
Transporter MAN TGE 3.180	31.000	18.000	Leasingfinanzierung (streitig)
Schleifmaschine Böhler BSM	14.000	7.000	frei
Sonstiges Werkzeug/Kleinmasch.	9.000	3.500	frei

Position	Buchwert (EUR)	Bemerkung
Kundenforderungen brutto	214.000	davon ca. 42.000 EUR streitig
Warenlager Holz/Beschläge	87.000	Eigentumsvorbehalte nicht geprüft
Halbfertige Erzeugnisse	63.000	Pflegeheim Elbaue, Hotel Speicherstadt, Klinikverbund
Kautionserstattung Halle	12.000	erwartet bei Kündigung

Buchhaltung geführt bis	Februar 2026 (Fibu; März/April nur Belege unsortiert)
Letzte Betriebswirtschaftliche Auswertung (BWA)	Januar 2026
Jahresabschluss 2024	vorl. Entwurf, kein Testat
Jahresabschluss 2025	nicht erstellt
Steuerberater	Kanzlei Hellmann & Partner, Stendal, Mandat ruht seit März 2026

Auftraggeber	Auftragsvolumen (EUR)	Status	Ablieferung
Pflegeheim Elbaue, Jerichow	148.000	ca. 65 % gefertigt	30.06.2026
Hotel Speicherstadt, Hamburg	82.000	ca. 40 % gefertigt	15.07.2026
Klinikverbund Prignitz	91.000	Materialeinkauf erfolgt	31.08.2026

Anlageverzeichnis – Maschinen und Anlagen

Amtsgericht Stendal, Az. 7 IN 41/26

Schuldnerin: Möbelwerk Havelberg GmbH

Aufgestellt: Dr. Nora Westphal, vorläufige Insolvenzverwalterin

Stichtag der Aufnahme: 08.05.2026

Standort: Werftstraße 14, 39539 Havelberg (Hallen 1–3 sowie Außengelände)

A. Maschinen und Produktionsanlagen

Zwischensumme Maschinen: Buchwert 396.700 EUR / Erwarteter Erlös 239.700 EUR

B. Fahrzeuge und Transportmittel

Zwischensumme Fahrzeuge: Buchwert 61.500 EUR / Erwarteter Erlös 38.300 EUR

C. Büroausstattung und IT

Zwischensumme Büro/IT: Buchwert 38.600 EUR / Erwarteter Erlös 11.500 EUR

D. Gesamtübersicht

E. Hinweise zur Bewertung und offene Punkte

Sicherungsübereignung Havelbank eG: Die Havelbank eG behauptet, eine wirksame Sicherungsübereignung an CNC-Fräse (M-01), Kantenanleimmaschine (M-04) und Gabelstapler (F-03) zu haben. Sicherungsübereignungsvertrag vom 14.03.2022 ist beizuziehen und auf Bestimmtheit zu prüfen.

Leasing MAN TGE (F-01): Würtl-Leasing GmbH hat mit Schreiben vom 05.05.2026 den Herausgabeanspruch angemeldet. Es ist zu prüfen, ob der Leasingvertrag wirksam ist und ob das wirtschaftliche Eigentum beim Leasinggeber liegt. Verwertung vorläufig ausgesetzt.

Eigentumsvorbehalte Lieferanten: Holzlieferant Prignitz Forst KG behauptet verlängerten Eigentumsvorbehalt am Warenlager. Prüfung ausstehend, daher Warenlager hier nicht als freie Masse ausgewiesen (→ gesonderte Liste Eigentumsvorbehalte).

Gutachter: Ein Maschinenbewerter (Dipl.-Ing. Karlheinz Schütte, öbv Sachverständiger) wurde für die Bewertung der Hauptmaschinen beauftragt. Gutachten erwartet bis 25.05.2026.

Immobilien: Die Schuldnerin ist Mieterin; kein Grundbesitz. Kautionsrückzahlungsanspruch (ca. 12.000 EUR) ist als Forderung zu aktivieren.

Aufgestellt: Dr. Nora Westphal, Magdeburg, 08.05.2026

Anlagen: Maschinenliste aus Schuldnerfragebogen (Anlage 2), Sicherungsübereignungsvertrag Havelbank (Anlage 3)

Nr.	Bezeichnung	Hersteller / Modell	Baujahr	Seriennummer	Standort	Buchwert (EUR)	Erwarteter Erlös (EUR)	Sicherheit	Bemerkung
M-01	CNC-Bearbeitungs-zentrum	Homag BMG 612	2019	HBG-2019-4471	Halle 2	210.000	135.000	SÜ Havelbank eG	Sehr guter Zustand, Wartung März 2026

Nr.	Bezeichnung	Hersteller / Modell	Baujahr	Seriennummer	Standort	Buchwert (EUR)	Erwarteter Erlös (EUR)	Sicherheit	Bemerkung
M-02	Lackierkabine	Rippert L80	2016	RP-16-8833	Halle 3	82.000	44.000	frei (laut GF)	Filtersätze zu erneuern, Wert gemindert
M-03	Breitband schleifmaschine	Böhler BSM-240	2017	BSM-9012	Halle 2	14.000	7.000	frei	Schleifbänder alter sbedingt abgenutzt
M-04	Kantenanleimmaschine	Holzher Sprint 1320	2020	H1320-7721	Halle 1	38.000	24.000	SÜ Havelbank eG	Neuwertig, Originalverpackung Zubehör
M-05	Plattenaufteilsäge	Altendorf F 45	2015	AF45-3341	Halle 1	22.000	11.500	frei	Sägeblätter erneuerungsbedürftig
M-06	Absauganlage	Höcker Polytechnik ACS-180	2018	HPA-2018-1192	Halle 1–3	16.000	9.500	frei	Zentralanlage, an Gebäude montiert
M-07	Kompressor	Kaeser SK 26	2017	KSK-7741	Technikraum	6.500	3.200	frei	
M-08	Schweißanlage	Fronius TPS 400i	2021	FR-TPS-9901	Halle 3	8.200	5.500	frei	

Nr.	Bezeichnung	Hersteller / Modell	Baujahr	Zulassungsnummer	Buchwert (EUR)	Erwarteter Erlös (EUR)	Sicherheit	Bemerkung
F-01	Kastenwagen	MAN TGE 3.180	2022	SDL-MH 821	31.000	18.000	Leasing Würtl-Leasing GmbH (streitig)	Leasingvertrag läuft bis 05/2027; Vwertung nur nach Klärung
F-02	Kleintransporter	Volkswagen Crafter 35	2018	SDL-MW 204	12.500	7.800	frei	Rost am Unterboden, TÜV 10/2026
F-03	Gabelstapler	Still RX 20-16	2020	–	18.000	12.500	SÜ Havelbank eG	Elektrostapler, Batterie 80 %

Nr.	Bezeichnung	Anzahl	Buchwert gesamt (EUR)	Erwarteter Erlös gesamt (EUR)	Bemerkung
B-01	Workstations / PCs	14	18.000	4.500	Alter 2–5 Jahre

Nr.	Bezeichnung	Anzahl	Buchwert gesamt (EUR)	Erwarteter Erlös gesamt (EUR)	Bemerkung
B-02	Server (lokales NAS)	1	4.200	1.200	Datensicherung sichergestellt
B-03	Büromöbel (Großraum)	gesamt	6.800	1.800	Gebrauchtzustand
B-04	CAD-Workstation (2x)	2	9.600	4.000	Hochwertig, guter Zustand

Kategorie	Buchwert (EUR)	Erwarteter Erlös (EUR)	Sicherungsstatus
Maschinen	396.700	239.700	teilweise SÜ Havelbank
Fahrzeuge	61.500	38.300	teilweise Leasing/SÜ
Büro / IT	38.600	11.500	frei
Gesamt	496.800	289.500	

Kassensturz und Betriebsfortführungsanalyse

Amtsgericht Stendal, Az. 7 IN 41/26

Verfasserin: Dr. Nora Westphal, vorläufige Insolvenzverwalterin

Datum: 07.–09.05.2026

A. Kassensturz – Stichtag 07.05.2026

Barmittel und Bankguthaben

Die Konten wurden mit Bestellung der vorläufigen Insolvenzverwalterin eingefroren (Mitteilung an beide Banken per Fax und E-Mail am 06.05.2026, 16:30 Uhr). Neue Verfügungen werden nur nach Zustimmung der vorläufigen Insolvenzverwalterin ausgeführt.

Offene Kundenforderungen (kurzfristig realisierbar)

Kurzfristig einzahlbar (geschätzt): ca. 69.000 EUR in den nächsten 4 Wochen

B. Offene Verbindlichkeiten – Sofortbedarf

C. Betriebsfortführungsanalyse

C.1 Fortführungsszenarien

Die vorläufige Insolvenzverwalterin hat drei Szenarien bewertet:

Szenario 1 – Sofortstopp:

Produktionsstilllegung ab 08.05.2026. Masseeffekt: Lohnkosten sofort gestoppt. Negative Effekte: Kundenforderungen Pflegeheim Elbaue und Hotel Speicherstadt drohen zu verfallen (Vertragsrücktritt möglich), Warenlager verliert durch fehlende Fertigstellung ca. 40 % Wert. Masseeinbuße geschätzt: 55.000–80.000 EUR.

Szenario 2 – Kurzfortführung (2 Wochen bis 21.05.2026):

Fertigstellung der Aufträge Pflegeheim Elbaue und Hotel Speicherstadt. Vorkasse für Furnierlieferung erforderlich (22.000 EUR). Erlöspotenzial aus Fertigstellung: ca. 48.000 EUR Nettomarge. Insolvenzgeldvorfinanzierung schließt Lohnlücke. Personalabbau nach Fortführungsende koordiniert. Empfehlung der vorläufigen IV.

Szenario 3 – Verlängerte Fortführung (8 Wochen):

Zusätzlich Klinikverbund Prignitz fertigstellen. Höhere Erlöse, aber deutlich erhöhtes Risiko (Materialversorgung unsicher, Schlüsselpersonal könnte kündigen, Masseverbindlichkeiten steigen). Nicht empfohlen ohne belastbaren Finanzplan.

C.2 Maßnahmen für Szenario 2

C.3 Fortführungsbudget

Netto-Masseeffekt Fortführung (geschätzt): +19.700 EUR

(zzgl. vermiedener Wartwertabfall und Erhalt Kundenforderungen ca. 31.400 EUR – Gesamteffekt ca. 51.100 EUR)

D. Entscheidung

Die vorläufige Insolvenzverwalterin entscheidet sich für Szenario 2 (Kurzfortführung bis 21.05.2026). Die Betriebsfortführung ist mit Zustimmung des Gerichts (mündliche Rückkopplung am 08.05.2026)

aufgenommen. Ein förmlicher Bericht an das Insolvenzgericht erfolgt mit dem Eröffnungsgutachten.

Dr. Nora Westphal, Magdeburg, 09.05.2026

Position	Betrag (EUR)	Quelle
Barkasse Büro	1.240,00	Kassenbestand gezählt, quittiert durch GF
Havelbank eG – Geschäftskonto	12.880,00	Online-Banking-Einsicht 07.05.2026, 09:12 Uhr
Ostmark Sparkasse – Betriebsmittelkonto	6.770,00	Online-Banking-Einsicht 07.05.2026, 09:20 Uhr
Summe verfügbare Liquidität	20.890,00	

Debitor	Rechnungsnr.	Fälligkeit	Betrag (EUR)	Bemerkung
Pflegeheim Elbaue, Jerichow	AHB-2026-0118	30.04.2026	28.500	überfällig, telefonisch zugesagt
Hotel Speicherstadt, Hamburg	AHB-2026-0099	15.04.2026	19.200	überfällig, Zahlung angekündigt
Klinikverbund Prignitz	AHB-2026-0131	20.05.2026	34.300	noch nicht fällig, Bonitätsbewertung gut

Verbindlichkeit	Betrag (EUR)	Priorität
Lohnrückstand März 2026 (38 MA)	118.000	hoch (Insolvenzgeldvorfinanzierung)
Lohnrückstand April 2026 (38 MA)	118.000	hoch (Insolvenzgeldvorfinanzierung)
Lieferant Vorkasse (Furnierlieferung)	22.000	mittel (Fortführungserfordernis)
Mietrückstand Halle (Feb.–Apr. 2026)	36.000	mittel
Finanzamt – USt März/April	52.340	hoch (keine Aussetzung ohne Antrag)
Sonstige Lieferanten kurzfristig	31.200	niedrig

Maßnahme	Zuständig	Frist	Status
Insolvenzgeldvorfinanzierung beantragen	Dr. Westphal	09.05.2026	eingeleitet
Furnierlieferung Vorkasse genehmigen	Dr. Westphal	09.05.2026	genehmigt
Kunden Pflegeheim und Hotel informieren	GF Brauer + IV	09.05.2026	erfolgt
Personalversammlung Mitarbeiter	IV mit Betriebsbeauftragtem	10.05.2026	geplant
Produktionsstopp Klinikverbund mitteilenCopy	IV	11.05.2026	vorbereitet
Abschluss Fortführung und Lagerreinigung	Produktion	21.05.2026	geplant

Einzahlungen	EUR
Zahlung Pflegeheim Elbaue (erwartet)	28.500
Teilzahlung Hotel Speicherstadt	19.200
Insolvenzgeldvorfinanzierung (Lohnrückstand März/April)	236.000

Einzahlungen	EUR
Summe Einzahlungen	283.700

Auszahlungen	EUR
Löhne März (nach Insolvenzgeld-Vorfinanzierung ausgekehrt)	118.000
Löhne April (nach Insolvenzgeld-Vorfinanzierung ausgekehrt)	118.000
Furnierlieferung Vorkasse	22.000
Strom und Energie Fortführung	4.800
Maschinenmiete Schwerlaststapler (ext.)	1.200
Summe Auszahlungen	264.000

Forderungsanmeldungen – Sammelakte

Amtsgericht Stendal, Az. 7 IN 41/26

Insolvenzverfahren über das Vermögen der Möbelwerk Havelberg GmbH

Verfahrenseröffnung: 12.06.2026

Prüfungstermin: 14.09.2026, 10:00 Uhr, Amtsgericht Stendal, Saal 12

Insolvenzverwalterin: Dr. Nora Westphal

Übersicht angemeldeter Forderungen (Stand 01.08.2026)

Einzeldarstellung der wesentlichen Forderungen

Nr. 1 – Furnier Nord GmbH (Antragsgläubigerin)

Forderungsbetrag: 186.420,00 EUR

Grund: Ausstehende Kaufpreisforderungen aus Warenlieferungen (Furniermaterial, Holzwerkstoffe), Rechnungen FN-2026-0312 bis FN-2026-0509, Zeitraum Januar bis März 2026.

Belege: Vollständig. Rechnungen, Lieferscheine und Kontoauszüge (Rücklastschrift 22.03.2026) eingereicht.

Anfechtungsrelevanz: Die Zahlung vom 20.03.2026 in Höhe von 18.000,00 EUR ist als kongruente Deckung mit Anfechtungsrelevanz zu prüfen (→ gesonderte Anfechtungsakte, Datei 10).

Prüfungsergebnis (vorläufig): Zur Feststellung empfohlen in Höhe von 186.420,00 EUR.

Nr. 2 – Havelbank eG

Forderungsbetrag: 480.000,00 EUR (Darlehenssaldo per 30.04.2026, zzgl. aufgelaufener Zinsen 3.200,00 EUR)

Grund: Investitionsdarlehen vom 14.03.2022, Valuta 550.000,00 EUR, Restvaluta per Antragsdatum 480.000,00 EUR; Kontokorrentkreditlinie 250.000,00 EUR voll ausgeschöpft (im Saldo enthalten).

Sicherheiten (§ 50 InsO):

Sicherungsübereignung Maschinen (CNC-Fräse, Kantenanleimmaschine, Gabelstapler) laut Vertrag 14.03.2022

Globalzession sämtlicher Kundenforderungen laut Zessionsvertrag 14.03.2022

Sicherheitenwert nach vorläufiger Einschätzung IV: ca. 171.500,00 EUR (Maschinen) + ca. 172.000,00 EUR realisierbare Forderungen = ca. 343.500,00 EUR

Streitpunkte:

Wirksamkeit und Bestimmtheit der Sicherungsübereignung wird geprüft

Globalzession: Kollision mit verlängertem EV Prignitz Forst KG zu klären

Sondertilgung 02.04.2026 in Höhe von 35.000,00 EUR ist anfechtungsrelevant (→ Anfechtungsakte)

Prüfungsergebnis (vorläufig): Forderung dem Grunde nach unstrittig; Absonderungsrechte vorläufig anerkannt vorbehaltlich Anfechtung und Sicherheitenwertgutachten. Vorläufig bestritten soweit Absonderungsrecht den Sicherheitenwert überschreitet.

Nr. 3 – Finanzamt Stendal

Forderungsbetrag: 92.340,00 EUR

Zusammensetzung:

Rang: Einfache Insolvenzgläubigerin (§ 38 InsO); keine Masseforderung soweit vor Verfahrenseröffnung entstanden.

Prüfungsergebnis (vorläufig): Zur Feststellung empfohlen. Lohnsteuerbetrag deckt sich mit Lohnabrechnungen.

Nr. 4 – AOK Sachsen-Anhalt

Forderungsbetrag: 61.200,00 EUR

Grund: Rückständige Sozialversicherungsbeiträge (Arbeitnehmer- und Arbeitgeberanteile) März und April 2026.

Prüfungsergebnis (vorläufig): Zur Feststellung empfohlen. Beitragsnachweis eingereicht.

Nr. 5 – M. Kordes

Forderungsbetrag: 7.800,00 EUR

Behaupteter Grund: Nicht ausgezahlte Provision aus Vermittlung des Auftrags Klinikverbund Prignitz; darüber hinaus behauptet der Gläubiger eine vorsätzliche unerlaubte Handlung des Geschäftsführers (§ 826 BGB) wegen arglistiger Nichtauszahlung.

Belege: Keine schriftliche Provisionsvereinbarung vorgelegt; E-Mail-Verkehr fragmentarisch.

Prüfungsergebnis (vorläufig):

Forderung dem Grunde nach bestritten (kein Nachweis einer Provisionsvereinbarung).

§ 302 InsO-Qualität (vorsätzliche unerlaubte Handlung) ebenfalls bestritten – fehlende Belege, kein Vorsatz nachgewiesen.

Gläubiger wird aufgefordert, Unterlagen bis 01.09.2026 nachzureichen.

Nr. 12 – Tim Brauer (Gesellschafterdarlehen)

Forderungsbetrag: 120.000,00 EUR

Grund: Gesellschafterdarlehen aus 2023, nachrangig gemäß § 39 Abs. 1 Nr. 5 InsO.

Anfechtungsrelevanz: Rückzahlung von 12.500,00 EUR am 11.04.2026 im Anfechtungszeitraum → gesonderte Prüfung (→ Anfechtungsakte).

Prüfungsergebnis: Zur Feststellung als nachrangige Forderung empfohlen; Quote voraussichtlich 0 %.

Anmeldeschluss und weiteres Verfahren

Anmeldefrist: 01.08.2026 (lt. Eröffnungsbeschluss 12.06.2026)

Prüfungstermin: 14.09.2026, 10:00 Uhr, AG Stendal, Saal 12

Tabellenauszüge werden bis 25.08.2026 an alle Gläubiger versandt

Nachanmeldungen sind möglich (§ 177 InsO), erhöhen aber die Tabellenpositionen

Dr. Nora Westphal, Insolvenzverwalterin, Magdeburg, 05.08.2026

Nr.	Gläubiger	Forderungsbetrag (EUR)	Davon absonderungsberechtigt	Rang	Anmeldedatum
1	Furnier Nord GmbH	186.420,00	–	§ 38 InsO	20.06.2026

Nr.	Gläubiger	Forderungsbetrag (EUR)	Davon absonderungsberechtigt	Rang	Anmeldedatum
2	Havelbank eG	480.000,00	350.000,00 (SÜ Maschinen/Glob alzession)	§ 38 InsO + § 50 InsO	22.06.2026
3	Finanzamt Stendal	92.340,00	–	§ 38 InsO	25.06.2026
4	AOK Sachsen-Anhalt	61.200,00	–	§ 38 InsO	24.06.2026
5	M. Kordes	7.800,00	–	§ 38 InsO, § 302 InsO (behauptet)	30.06.2026
6	Prignitz Forst KG	43.700,00	– (EV läuft gesondert)	§ 38 InsO	02.07.2026
7	Holzbauer GmbH & Co. KG	28.100,00	–	§ 38 InsO	05.07.2026
8	Beschlagwerk Elbe AG	19.440,00	–	§ 38 InsO	05.07.2026
9	Havelstrom GbR (Vermieter)	48.000,00	–	§ 38 InsO	08.07.2026
10	Arbeitnehmer(38 Einzelanmeldungen)	236.000,00	–	§ 38 InsO	15.07.2026
11	Würtl-Leasing GmbH	22.800,00	– (Eigentum am Fahrzeug behauptet)	§ 38 InsO ggf. nur Schadensersatz	18.07.2026
12	Gesellschafter Tim Brauer	120.000,00	–	§ 39 Abs. 1 Nr. 5 InsO (nachrangig)	21.07.2026
Gesamt		1.345.800,00	350.000,00		

Steuerart	Zeitraum	Betrag (EUR)
Umsatzsteuer (§ 55 Abs. 4 UStG / rückständig)	Januar–April 2026	54.120,00
Lohnsteuer	März–April 2026	38.220,00
Gesamt		92.340,00

Anfechtungsmatrix – Lieferant und Bank

Amtsgericht Stendal, Az. 7 IN 41/26

Möbelwerk Havelberg GmbH – Insolvenzverfahren

Bearbeitung: Dr. Nora Westphal, Insolvenzverwalterin

Stand: 20.07.2026

Vorbemerkung

Nach Auswertung der Kontoauszüge (Januar bis Eröffnung 12.06.2026) und des Schuldnerfragebogens wurden folgende Zahlungen als potenzielle Anfechtungstatbestände identifiziert. Die Analyse folgt §§ 129 ff. InsO. Die maßgebliche 3-Monats-Frist vor Antragstellung (04.05.2026) beginnt am 04.02.2026; die 10-Jahres-Frist für vorsätzliche Benachteiligung reicht bis 04.05.2016.

Anfechtungsmatrix

Detailanalyse der stärksten Fälle

A-1: Furnier Nord GmbH – 18.000 EUR vom 20.03.2026

Sachverhalt: Im Rahmen des Ratenplans vom 15.03.2026 war die zweite Rate am 20.03.2026 fällig. Die Überweisung wurde zunächst am 20.03.2026 ausgeführt, jedoch kam es am 22.03.2026 zu einer Rücklastschrift (NSF). Erst nach erneuter Mahnung vom 24.03.2026 wurde der Betrag am 01.04.2026 ein zweites Mal überwiesen. (Hinweis: Im Kontoauszug tauchen beide Buchungen auf – die erfolgreiche Überweisung datiert auf 01.04.2026.)

Anfechtungsgrundlage: § 131 Abs. 1 Nr. 1 InsO (inkongruente Deckung). Die Zahlung erfolgte in einer Form, die der Gläubiger nicht zu beanspruchen hatte (Zahlung durch erneute Weisung nach gescheiterter Lastschrift statt ordnungsgemäßer Überweisung, unter Mahndruck). Der Zeitpunkt liegt innerhalb der 3-Monats-Frist.

Benachteiligungswirkung: Durch die Zahlung verminderte sich die Insolvenzmasse um 18.000,00 EUR. Die übrigen Gläubiger wurden entsprechend benachteiligt (§ 129 InsO).

Kenntnis des Gläubigers: Die Rücklastschrift vom 22.03.2026 ist ein starkes Indiz dafür, dass die Furnier Nord GmbH die Zahlungsschwierigkeiten der Schuldnerin kannte (§ 131 Abs. 2 InsO). Kenntniszurechnung daher wahrscheinlich.

Rechtsdurchsetzung: Außergerichtliches Anfechtungsschreiben mit Rückzahlungsforderung geplant (→ DOCX). Klage beim Amtsgericht Stendal (< 5.000 EUR Streitwert = AG) bzw. Landgericht Stendal bei Streitwert > 5.000 EUR.

A-2: Havelbank eG – 35.000 EUR vom 02.04.2026

Sachverhalt: Mit Schreiben vom 28.04.2026 bestätigte die Havelbank eG, dass sie die Sondertilgung nach einer "dringenden Besprechung" am 01.04.2026 mit dem Geschäftsführer und einer schriftlichen Androhung der sofortigen Kontosperrung erwirkt hat. Der Darlehensvertrag sieht keine Sondertilgungspflicht vor; die Bank hatte keinen fälligen Rückzahlungsanspruch.

Anfechtungsgrundlage: § 131 Abs. 1 Nr. 1 InsO (inkongruente Deckung). Zudem kommt § 130 Abs. 1 Nr. 1 InsO in Betracht, wenn die Bank Kenntnis der Zahlungsunfähigkeit hatte (was aufgrund der laufenden Gespräche naheliegt).

Absonderungsrecht: Soweit die Havelbank behauptet, durch die Zahlung habe sie nur auf bereits besicherte Forderungen geleistet, ist zu prüfen, ob die Sicherungsübereignung die konkrete

Darlehensvaluta umfasst. Selbst wenn ein Absonderungsrecht besteht, mindert die Sondertilgung den Masseausfall bei den ungesicherten Gläubigern.

Rückzahlungsanspruch: 35.000,00 EUR zzgl. Zinsen seit 02.04.2026 (§ 143 Abs. 1 InsO i.V.m. § 819 BGB).

A-3: Tim Brauer – 12.500 EUR vom 11.04.2026

Sachverhalt: Gesellschafter-Geschäftsführer Tim Brauer ließ sich am 11.04.2026 einen Teil seines eigenfinanzierten Gesellschafterdarlehens zurückzahlen. Das Darlehen war als Eigenkapitalersatz zu werten. Die Auszahlung erfolgte, als die Gesellschaft erkennbar in der Krise war.

Anfechtungsgrundlage: § 135 Abs. 1 Nr. 2 InsO. Gesellschafterdarlehen, die innerhalb eines Jahres vor Antragstellung zurückgezahlt werden, sind anfechtbar, ohne dass es auf die Kenntnis des Empfängers ankommt.

Besonderheit: Tim Brauer ist Geschäftsführer und Gesellschafter; er kann sich nicht auf Unkenntnis berufen. Die Anfechtung ist daher praktisch risikolos durchzusetzen.

Rückzahlungsanspruch: 12.500,00 EUR (+ Prozesszinsen).

A-4: Brauer Holding UG – 9.500 EUR vom 29.04.2026

Sachverhalt: Die Brauer Holding UG ist zu 100 % Eigentum von Tim Brauer. Der Zahlungsgrund "Managementfee" ist weder durch einen Management-Service-Agreement belegt noch wirtschaftlich nachvollziehbar. Die Zahlung erfolgte 5 Tage vor Insolvenzantragstellung.

Anfechtungsgrundlage: § 133 Abs. 1 InsO i.V.m. § 138 InsO (nahestehende Person). Bei nahestehenden Personen wird die Kenntnis des Vorsatzes vermutet (§ 133 Abs. 2 InsO). Da kein vertraglicher Grund ersichtlich ist, kommt auch § 134 InsO (unentgeltliche Leistung) in Betracht.

Frist: § 134 InsO: 4 Jahre; § 133 Abs. 1 InsO: 10 Jahre. Zahlung fällt in beide Fristen.

Zeitplan Anfechtungsdurchsetzung

Dr. Nora Westphal, Insolvenzverwalterin, Magdeburg, 20.07.2026

Anlagen: Kontoauszüge Januar–Mai 2026 (Anlage 10a), Schuldnerfragebogen (Anlage 3), Ratenplan 15.03.2026 (Anlage 10b)

Nr.	Empfänger	Datum	Betrag (EUR)	Norm	Tatbestand	Indizien	Bewertung	Status
A-1	Furnier Nord GmbH	20.03.2026	18.000,00	§ 131 Abs. 1 Nr. 1 InsO	Inkongruente Deckung	Zahlung unter Ratenplan erst nach Rücklastschrift und erneuter Mahnung; Abweichung von vereinbartem Fälligkeitsdatum	Stark	Klagevorbereitung

Nr.	Empfänger	Datum	Betrag (EUR)	Norm	Tatbestand	Indizien	Bewertung	Status
A-2	Havelbank eG	02.04.2026	35.000,00	§ 131 Abs. 1 Nr. 1 InsO	Inkongruente Deckung	Sondertilgung nur nach Kontosperrandrohung der Bank; Bank hatte keinen fälligen Anspruch auf Sondertilgung	Stark	Klagevorbereitung
A-3	TimBrauer (Gesellschafter)	11.04.2026	12.500,00	§ 135 Abs. 1 Nr. 2 InsO	Gesellschafterdarlehens-Rückzahlung	Rückführung eines Gesellschafterdarlehens innerhalb von 1 Jahr vor Antragstellung; Kenntnis der Insolvenzgefahr	Stark	Klagevorbereitung
A-4	Brauer Holding UG	29.04.2026	9.500,00	§ 133 Abs. 1 InsO	Vorsätzliche Gläubigerbenachteiligung	Managementfee an nahestehende Gesellschaft (GF TimBrauer Gesellschafter der Holding); Zeitpunkt kurz vor Antragstellung; kein erkennbarer Gegenwert	Mittel–Stark	Klagevorbereitung
A-5	Furnier Nord GmbH	05.03.2026	18.000,00	§ 130 Abs. 1 Nr. 1 InsO	Kongruente Deckung bei Zahlungsunfähigkeit	Erste Rate nplanrate; Kenntnis der ZU des Gläubigers zu prüfen	Schwach	Beobachten
A-6	Finanzamt Stendal	25.04.2026	8.300,00	§ 130 Abs. 1 Nr. 1 InsO	Kongruente Deckung; § 15b InsO	Lohnsteuerzahlung nach eingetretener Zahlungsunfähigkeit; Steuerbehörde kennt regelmäßig die Lage	Mittel	Prüfung § 15b Zusammenspiel

Maßnahme	Frist	Zuständig
Außergerichtliche Anfechtungsschreiben (A-1 bis A-4)	30.08.2026	Dr. Westphal / Korrespondenz
Eingang Antworten / Rückzahlungsangebote	15.09.2026	Dr. Westphal
Entscheidung über Klageschriften	30.09.2026	Dr. Westphal
Klageeinreichung bei Gericht (soweit nötig)	15.10.2026	Prozessmandat

Masseverzeichnis und Verwertungsplan

Amtsgericht Stendal, Az. 7 IN 41/26

Möbelwerk Havelberg GmbH – Insolvenzverfahren

Insolvenzverwalterin: Dr. Nora Westphal

Stichtag: 30.06.2026

A. Massebestandsübersicht

A.1 Freie Masse (ohne Absonderungsrechte Dritter)

A.2 Masse mit Absonderungsrechten (§§ 50, 51 InsO)

Kostenanteil der Masse (§ 171 InsO, 4 % Feststellungskosten): weitere 13.740 EUR.

Masseanteil aus Absonderungsverwertung gesamt (§ 170 f. InsO): 27.480 EUR

B. Verwertungsplan

B.1 Maschinenblock – Einzelverwertung vs. Paketverkauf

Der Gläubigerausschuss hat in seiner Sitzung vom 18.06.2026 um einen Vergleich zwischen Einzelverwertung und Paketverkauf gebeten.

Entscheidung: Einzelverwertung über Maschinenhändler EML GmbH (Angebot liegt vor, Mindestgebot 230.000 EUR) kombiniert mit Online-Auktion für Büro/IT und Kleinmaschinen.

B.2 Eigentumsvorbehaltsklärung (Warenlager)

Prignitz Forst KG behauptet verlängerten Eigentumsvorbehalt (EVB) an Holzwerkstoffen (Buchwert ca. 87.000 EUR).

EVB-Vertrag datiert auf 08.09.2023; in AGB der Prignitz Forst KG unter Ziffer 6 enthalten.

Wirksame Einbeziehung der AGB in Lieferverträge wird derzeit geprüft.

Vergleichsgespräch läuft: IV schlägt Ablösesumme 38.000 EUR vor (Basis: 44 % der behaupteten Warenwerte). Prignitz Forst KG hat noch nicht geantwortet.

B.3 Kundenforderungen (Globalzession Havelbank)

Havelbank eG hat Einzugsermächtigung geltend gemacht.

IV prüft Kollision mit verlängertem EV Prignitz Forst KG (§ 51 Abs. 1 Nr. 1 InsO vs. verlängerter EV).

Einzug erfolgt durch IV im Auftrag der Havelbank gegen 4 % Verwertungsprovision.

Debitor Klinikverbund Prignitz: 34.300 EUR eingegangen am 15.06.2026 (nach Verfahrenseröffnung; Masseverbindlichkeit).

C. D&O-Police und § 15b InsO Ansprüche

Die Gesellschaft hält eine D&O-Police (Directors & Officers Liability) bei der Continentale Assekuranz AG, Deckungssumme 2.000.000 EUR, Claims-made-Basis (Meldefrist bis 30.06.2027).

Anspruchsgrundlage

Nach Auswertung der § 15b InsO Zahlungsanalyse (→ Datei 11) wurden Zahlungen nach Eintritt der Insolvenzreife (spätestens ab 22.03.2026 – Rücklastschrift) ermittelt. Folgende Zahlungen gelten als

anspruchsbegründend:

Gesamtanspruch vorläufig: 34.000 EUR (ggf. höher nach finaler Insolvenzreifefeststellung).

Die D&O-Versicherung hat Deckungsanfrage der IV bestätigt und Vergleichsgespräch eröffnet.
Vergleichsangebot 115.000 EUR (umfasst § 15b-Ansprüche + allgemeine Geschäftsführerhaftung aus 2024/2025) liegt vor. Gläubigerausschuss wurde informiert.

D. Gesamtmasse (Prognose Stand 30.06.2026)

Verfahrenskosten und IV-Vergütung (§§ 54, 63 ff. InsO): geschätzt ca. 95.000 EUR.

Verbleibende Verteilungsmasse: ca. 384.060 EUR

Festgestellte ungesicherte Forderungen (§ 38 InsO): ca. 870.460 EUR (ohne Havelbank-Ausfall von ca. 136.500 EUR)

Voraussichtliche Quote: ca. 18–20 % (vorbehaltlich Anfechtungserlösen und Sicherheitenwertklärung).

Dr. Nora Westphal, Insolvenzverwalterin, Magdeburg, 30.06.2026

Position	Schätzwert (EUR)	Anmerkung
Bankguthaben (beide Konten, nach Fortführung)	31.200	davon Havelbank 21.400, Ostmark 9.800
Barkasse	480	gezahlt 21.05.2026
Kundenforderungen (nicht globalzediert)	18.400	Klinikverbund-Restforderung, neu nach Eröffnung
Lackierkabine Rippert L80	44.000	geschätzter Erlös, frei verwertbar
Plattenaufteilsäge Altendorf F45	11.500	frei
Breitbandschleifmaschine Böhler BSM	7.000	frei
Schleifmaschine Böhler / Werkzeug	3.500	frei
Büroausstattung / IT	11.500	frei
Kautionserstattung Halle	12.000	erwartet von Vermieter
D&O-Anspruch (§ 15b InsO)	115.000	Vergleich mit D&O-Versicherer angebahnt
Anfechtungsansprüche (geschätzt realisierbar)	41.000	(A-1 bis A-4, konservativ)
Summe freie Masse	295.580	

Position	Erlös geschätzt (EUR)	Absonderungsberechtigter	Sicherheitenwert Havelbank (EUR)	Masseanteil (§ 170 InsO, 4 %) (EUR)
CNC-Fräse Homag BMG 612	135.000	Havelbank eG	135.000	5.400
Kantenanleimmaschine Holzher	24.000	Havelbank eG	24.000	960
Gabelstapler Still RX	12.500	Havelbank eG	12.500	500
Globalzedierte Forderungen	172.000	Havelbank eG	172.000	6.880
Summe Absonderungsgut	343.500			13.740

Option	Maschinen	Warenlager	Gesamterlös (EUR)	Zeitaufwand	Empfehlung
Einzelverwertung	Ja, via Maschine nhändler EML GmbH	Nein (EV-Klärung nötig)	247.500	8–12 Wochen	Bevorzugt
Paketverkauf	Ja, inkl. Lackierkabine	Ja, wenn EVs geklärt	198.000	4 Wochen	Fallback
Online-Auktion	Nur Kleinmaschinen	Nein	22.000	3 Wochen	Ergänzung

Datum	Empfänger	Betrag (EUR)	Ausnahme (§ 15b Abs. 2)
22.04.2026	Furnier Nord GmbH	12.000	fraglich
29.04.2026	Brauer Holding UG	9.500	Nein
11.04.2026	Tim Brauer	12.500	Nein (Gesellschafter)

Quelle	Betrag (EUR)
Freie Masse	295.580
Masseanteil Absonderungsverwertung	27.480
D&O-Vergleich	115.000
Anfechtungserlöse (geschätzt)	41.000
Prognostizierte Gesamtmasse	479.060

Masseunzulänglichkeit – Entwurf und Prüfung § 208 InsO

Amtsgericht Stendal, Az. 7 IN 41/26

Möbelwerk Havelberg GmbH – Insolvenzverfahren

Insolvenzverwalterin: Dr. Nora Westphal

Arbeitspapier, erstellt: 30.06.2026 (Szenario-Analyse)

A. Ausgangslage und Anlass

Nach dem Ende der Betriebsfortführung (21.05.2026) und den ersten Verwertungsschritten zeigt eine vorläufige Massegegenüberstellung zum 30.06.2026, dass die sonstigen Masseverbindlichkeiten (§ 55 Abs. 1 InsO) die verfügbare Liquidität erheblich übersteigen. Die Insolvenzverwalterin prüft daher, ob die Voraussetzungen für eine Anzeige der Masseunzulänglichkeit nach § 208 InsO vorliegen.

B. Massebestand und fällige Masseverbindlichkeiten (30.06.2026)

B.1 Verfügbare Masse (Liquidität)

Noch nicht realisiert (laufende Verwertung): Maschinenverwertung (erwartet 247.500 EUR), Anfechtungen (41.000 EUR), D&O-Vergleich (115.000 EUR). Diese Einzahlungen werden erst in Q3/Q4 2026 erwartet.

B.2 Fällige sonstige Masseverbindlichkeiten

Liquiditätslücke bei Masseverbindlichkeiten: –33.920 EUR

Verfahrenskosten (§ 54 InsO: Gerichtskosten, IV-Vorschuss): ca. 12.000 EUR – diese sind vorrangig zu bedienen (§ 209 Abs. 1 Nr. 1 InsO) und erscheinen gedeckt.

C. Prüfung der Voraussetzungen § 208 InsO

C.1 Liegt Masseunzulänglichkeit vor?

Definition: Masseunzulänglichkeit liegt vor, wenn die Insolvenzmasse voraussichtlich nicht ausreicht, die fälligen sonstigen Masseverbindlichkeiten (§ 55 InsO) in voller Höhe zu erfüllen (§ 208 Abs. 1 InsO).

Ergebnis der Prüfung:

Zum 30.06.2026 übersteigen die fälligen sonstigen Masseverbindlichkeiten (96.000 EUR) die verfügbare Masse (62.080 EUR) um 33.920 EUR. Kurzfristig ist Masseunzulänglichkeit damit zunächst zu bejahen.

Aber: Die noch nicht realisierten Massewerte (Maschinenverwertung, D&O, Anfechtungen) betragen zusammen ca. 403.500 EUR. Diese werden voraussichtlich bis Dezember 2026 zufließen. Bei vollständiger Realisierung sind auch die Masseverbindlichkeiten deckbar.

C.2 Ist die Anzeige gleichwohl erforderlich?

Die Insolvenzverwalterin gelangt zu folgendem Abwägungsergebnis:

Prognose der Realisierbarkeit: Die Maschinenverwertung ist mit Händlervertrag weit fortgeschritten (Abschluss bis 31.07.2026 erwartet). D&O-Vergleich ist unterschriftsreif. Anfechtungen sind grundlegend stärker als zunächst geschätzt.

Risiko: Sollten Maschinenverwertung und D&O-Vergleich scheitern oder erheblich verzögert werden, wäre eine echte Masseunzulänglichkeit nicht auszuschließen.

Empfehlung IV: Die Anzeige nach § 208 InsO wird derzeit zurückgestellt. Die Insolvenzverwalterin überwacht die Einzahlungen und wird ggf. bei Ausbleiben des Maschinenkaufpreises bis 15.08.2026 sofort

anzeigen.

C.3 Rechtsfolgen der Anzeige (vorsorglich)

Für den Fall, dass die Anzeige erforderlich wird:

§ 208 Abs. 1 Satz 1 InsO: Unverzögliche Anzeige an das Insolvenzgericht.

§ 208 Abs. 3 InsO: Einstellung der Erfüllung fälliger Masseverbindlichkeiten bis zur Festsetzung des Verteilungsplans.

Befriedigungsrangfolge (§ 209 InsO):

Verfahrenskosten (§ 54 InsO)

Masseverbindlichkeiten, die nach Anzeige der Masseunzulänglichkeit begründet wurden
(Neumasseverbindlichkeiten)

Altmasseverbindlichkeiten (vor der Anzeige begründete sonstige Masseverbindlichkeiten)

Haftungsrisiko IV: Ab dem Zeitpunkt, ab dem die Insolvenzverwalterin Masseunzulänglichkeit erkennt oder erkennen muss, haftet sie für neue Masseverbindlichkeiten persönlich (§ 61 InsO). Ab sofort werden keine weiteren Masseverbindlichkeiten begründet, die nicht zwingend für die Verwertung erforderlich sind.

D. Sofortmaßnahmen (unabhängig von § 208-Entscheidung)

Zahlungsstopp für nicht dringliche Masseverbindlichkeiten bis Eingang Maschinenkaufpreis.

Information Gläubigerausschuss über Liquiditätslage (nächste Sitzung 15.07.2026).

Rückruf Stundungsbitten bei Fortführungslieferanten: Einigung auf Zahlungsaufschub bis 31.08.2026 gegen Gerichtsbestätigung.

Maschinenkaufvertrag mit EML GmbH forcieren: Vertragsunterzeichnung bis 15.07.2026.

D&O-Vergleich: Unterzeichnung bis 31.07.2026.

Dr. Nora Westphal, Insolvenzverwalterin, Magdeburg, 30.06.2026

Dieses Papier ist ein internes Arbeitsdokument und wird dem Gericht als Anlage zum Zwischenbericht übermittelt.

Position		Betrag (EUR)	
Bankguthaben (nach Fortführungskosten)		31.200	
Barkasse		480	
Kunden-Forderungen realisiert		18.400	
Kautionsrückzahlung (noch nicht eingegangen)		12.000	
Verfügbarer Massebestand		62.080	

Gläubiger	Grund	Betrag (EUR)	Fälligkeit
Fortführungslieferanten (Furniermaterial, Energie)	Lieferung während Fortführung	42.000	21.05.2026, sofort fällig
Havelstrom GbR (Vermieter)	Miete Halle Mai–Juni 2026	18.000	01.06.2026
Finanzamt (USt aus Fortführungserlösen)	§ 55 Abs. 4 InsO i.V.m. Fortführung	21.000	sofort
Externe Dienstleister (Bewachung, Entsorgung)	Sicherung Betriebsgelände	8.400	30.06.2026

Gläubiger	Grund	Betrag (EUR)	Fälligkeit
Rechtsberatung (Gutachter Maschinenbewerter)	Sachverständigenhonorar	6.600	30.06.2026
Sonstige Masseverbindlichkeiten gesamt		96.000	

Aktenvermerk – Prüfung Eigenverwaltung / Sachwalter

Az.: 7 IN 41/26, Amtsgericht Stendal

Verfasserin: Dr. Nora Westphal, vorläufige Insolvenzverwalterin

Datum: 09.05.2026

Adressat: Insolvenzgericht, Verfahrensakte (intern)

Vermerk-Nr.: AV-07/2026-001

1. Anlass

Der Geschäftsführer Tim Brauer hat am 05.05.2026, einen Tag nach Eingang des Gläubigerantrags, gegenüber der vorläufigen Insolvenzverwalterin mündlich den Wunsch geäußert, das Verfahren in Eigenverwaltung (§§ 270 ff. InsO) zu führen. Er legte am 07.05.2026 ein handschriftliches Finanzkonzept vor. Die vorläufige Insolvenzverwalterin prüft diesen Wunsch und gibt nachstehende Stellungnahme ab.

2. Rechtlicher Rahmen

Eigenverwaltung setzt nach § 270a InsO voraus, dass:

der Schuldner keinen Antrag stellt, der die Interessen der Gläubiger beeinträchtigt,

keine Umstände bekannt sind, die darauf schließen lassen, dass die Eigenverwaltung zu Nachteilen für die Gläubiger führt,

der Schuldner einen vollständigen Finanzplan für mindestens sechs Monate und ein Sanierungskonzept einreicht.

Der Antrag auf Eigenverwaltung muss spätestens mit dem Insolvenzantrag gestellt werden; bei Gläubigeranträgen kann der Schuldner den Eigenverwaltungsantrag bis zur ersten Gläubigerversammlung (§ 270 Abs. 2 Satz 1 InsO) nachreichen.

3. Prüfung der Voraussetzungen

3.1 Finanzplan

Der am 07.05.2026 vorgelegte Finanzplan enthält:

Ist-Zahlen für den Zeitraum 01.04.2026 bis 07.05.2026

Planzahlen für den Zeitraum 08.05.2026 bis 17.05.2026 (10 Tage)

Bewertung: Der Plan deckt nur 10 Tage ab. Gemäß § 270a Abs. 1 Nr. 3 InsO muss ein Finanzplan den Prognosezeitraum von mindestens sechs Monaten abdecken. Der vorgelegte Plan ist in dieser Form nicht ausreichend.

Die Planungsprämissen sind zudem unrealistisch: Der Geschäftsführer geht von einer vollständigen Bezahlung der ausstehenden Kundenrechnungen (214.000 EUR) bis 31.05.2026 aus, obwohl selbst nach Einschätzung der vorläufigen IV nur ca. 69.000 EUR kurzfristig einbringlich sind.

3.2 Sanierungskonzept

Ein Sanierungskonzept wurde nicht vorgelegt. Der Geschäftsführer verwies mündlich auf geplante Kostensenkungen und einen möglichen strategischen Investor, nannte aber keine Namen, keine Zeitpläne und keine konkreten Maßnahmen.

Bewertung: Kein verwertbares Sanierungskonzept vorhanden.

3.3 Vorwürfe gegen Geschäftsführung

Die Analyse der Kontoauszüge hat ergeben:

11.04.2026: Rückzahlung eines Gesellschafterdarlehens an Tim Brauer (12.500 EUR) – Anfechtungsrelevanz und ggf. § 15b InsO.

29.04.2026: Zahlung von 9.500 EUR an Brauer Holding UG (nahestehende Person) ohne erkennbaren Rechtsgrund.

Der Schuldner hat die Buchhaltung seit März 2026 nicht mehr ordnungsgemäß geführt; der Steuerberater hat das Mandat faktisch niedergelegt.

Diese Umstände begründen erhebliche Zweifel daran, dass eine Eigenverwaltung ohne Schaden für die Gläubigergemeinschaft durchgeführt werden kann.

3.4 Bekanntmachungsreife Umstände nach § 270 Abs. 1 Nr. 2 InsO

Der vorläufigen Insolvenzverwalterin sind folgende nachteilige Umstände bekannt:

Mögliche vorsätzliche Zahlungen nach Insolvenzreife

Verschleppung der Buchführungspflichten

Unvollständige Auskunftserteilung im Schuldnerfragebogen (Gesellschafterdarlehen wurde erst auf Nachfrage offenbart)

4. Ergebnis

Die vorläufige Insolvenzverwalterin empfiehlt, dem Eigenverwaltungsantrag nicht stattzugeben.

Begründung:

Der Finanzplan deckt nur 10 Tage ab – gesetzliche Mindestanforderung nicht erfüllt.

Ein Sanierungskonzept fehlt völlig.

Es bestehen konkrete Anhaltspunkte für Haftungsansprüche gegen den Geschäftsführer aus Zahlungen nach Insolvenzreife (§ 15b InsO) und aus der Gesellschafterdarlehens-Rückgewähr.

Die bisherige Buchführung ist unvollständig; eine eigenverantwortliche Verwaltung durch den Schuldner erscheint als Risiko für die Gläubigergemeinschaft.

Ein Sachwalter wäre bei Eigenverwaltung zu bestellen (§ 270b InsO); dessen Kosten würden die Masse zusätzlich belasten ohne erkennbaren Mehrwert.

Eine Nachbesserung des Finanzplans und des Sanierungskonzepts wäre zwar theoretisch möglich, müsste aber innerhalb von 20 Tagen belastbar erfolgen. Angesichts der laufenden Betriebsfortführung, der fehlenden Buchführung und der beschränkten Kapazitäten des Unternehmens erscheint dies nicht realistisch.

5. Weiteres Vorgehen

Das Insolvenzgericht wird über die Bewertung informiert.

Der Geschäftsführer wird schriftlich benachrichtigt, dass der Antrag auf Eigenverwaltung nicht unterstützt wird.

Das Regelverfahren wird fortgeführt; die vorläufige IV bleibt in voller Verfügungsbefugnis.

Sollte der Schuldner innerhalb von 20 Tagen einen vollständigen, belastbaren Finanzplan und ein ausgearbeitetes Sanierungskonzept einreichen, wird die Bewertung neu vorgenommen.

Dr. Nora Westphal, vorläufige Insolvenzverwalterin, Magdeburg, 09.05.2026

Zwischenbericht an das Insolvenzgericht

An das Amtsgericht Stendal – Insolvenzgericht –

Hospitalstraße 4, 39576 Stendal

Az.: 7 IN 41/26

Von: Dr. Nora Westphal, Insolvenzverwalterin

Kurfürstenallee 88, 39104 Magdeburg

Datum: 25.06.2026

Betreff: Zwischenbericht nach Verfahrenseröffnung und Abschluss der Betriebsfortführung

Sehr geehrte Damen und Herren,

gemäß § 58 InsO und den Auflagen des Eröffnungsbeschlusses vom 12.06.2026 erstattet die Insolvenzverwalterin nachstehend Zwischenbericht über den Verfahrensstand.

I. Betriebsfortführung (07.05. bis 20.05.2026)

Die Betriebsfortführung wurde mit Zustimmung des Insolvenzgerichts vom 08.05.2026 für den Zeitraum 07.05. bis 20.05.2026 durchgeführt. Folgende Ergebnisse wurden erzielt:

Netto-Masseeffekt der Fortführung (nach vorläufiger Abrechnung): +31.400 EUR gegenüber sofortigem Betriebsstopp (vermiedener Wertverfall + realisierte Deckungsbeiträge).

II. Vermögensermittlung

Aktiva-Übersicht (Stand 21.05.2026)

Masseverbindlichkeiten

Prognostizierte Verteilungsmasse: ca. 384.000–420.000 EUR

III. Forderungsanmeldungen

Die Anmeldefrist endet am 01.08.2026 (gem. Eröffnungsbeschluss). Bis zur Berichtsverfassung haben sich folgende Gläubiger angemeldet:

12 Einzelgläubiger (Stand 24.06.2026)

Gesamtanmeldungsvolumen: 1.345.800 EUR

Davon Absonderungsrechte: ca. 350.000 EUR (Havelbank eG)

Nachrangige Forderungen: 120.000 EUR (Tim Brauer, Gesellschafterdarlehen)

Der Prüfungstermin ist auf 14.09.2026, 10:00 Uhr terminiert.

IV. Verwertungsstand

Maschinenverwertung: Angebot EML Maschinenhändler GmbH über 230.000 EUR (Mindestgebot) liegt vor. Vertragsunterzeichnung geplant bis 15.07.2026. Abholung ab 01.08.2026.

Online-Auktion Büro/IT/Kleinmaschinen: Beauftragung Auktionshaus Elbe-Auktionen GmbH für Termin 25.07.2026.

D&O-Versicherung: Deckungsanfrage bestätigt. Vergleichsangebot 115.000 EUR liegt vor; Gläubigerausschuss wird bei nächster Sitzung (15.07.2026) informiert.

Anfechtungsschreiben: Entwürfe für vier Anfechtungsfälle fertiggestellt, Versand geplant bis 30.08.2026.

V. Hinweise an das Gericht

Masseunzulänglichkeit: Eine vorübergehende Liquiditätslücke bei den Masseverbindlichkeiten ist erkennbar; ein formaler § 208-Antrag wird zurzeit nicht gestellt, da die ausstehende Maschinenverwertung die Lücke schließen wird. Bei Verzögerungen der Verwertung wird das Gericht unverzüglich informiert.

Vergütungsantrag: Der Antrag auf Festsetzung der Vergütung der Insolvenzverwalterin wird nach Verfahrensabschluss gestellt.

Nachtragsverteilung: Eine Steuererstattung für das Jahr 2026 (Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer aus Betriebsauflösung) ist zu erwarten; deren Höhe ist derzeit nicht bezifferbar.

Mit freundlichen Grüßen

...

Dr. Nora Westphal

Insolvenzverwalterin

Kurfürstenallee 88, 39104 Magdeburg

Tel. 0391 / 88 44 100

...

Anlagen:

Anlage 1: Fortführungsabrechnung (Einnahmen/Ausgaben 07.–20.05.2026)

Anlage 2: Aktuelle Bankkontoauszüge

Anlage 3: Vorläufige Anmeldeliste

Anlage 4: Angebot EML Maschinenhändler GmbH

Anlage 5: Gläubigerausschuss-Protokoll 18.06.2026

Maßnahme	Ergebnis
Fertigstellung Auftrag Pflegeheim Elbaue	Abgeschlossen, Abnahme 16.05.2026, Rechnung 28.500 EUR fakturiert
Fertigstellung Auftrag Hotel Speicherstadt	Abgeschlossen, Abnahme 20.05.2026, Rechnung 19.200 EUR fakturiert
Auftrag Klinikverbund Prignitz	Eingestellt, Kunde informiert; Teilmaterialien für ca. 34.300 EUR in Halbfertigerzeugnissen vorhanden
Insolvenzgeldvorfinanzierung	Bewilligt 08.05.2026, Auszahlung Lohnrückstand März/April an 38 MA am 10.05.2026
Furnierlieferung Vorkasse	22.000 EUR aus Massekonto genehmigt und ausgezahlt, vollständig in Fortführung verbraucht
Personalabbau	31 von 38 MA mit Kündigung zum 31.05.2026 entlassen; 7 MA für Abwicklung bis 30.06.2026 weiterbeschäftigt

Kategorie	Wert (EUR)
Bankguthaben	31.200
Kundenforderungen (einbringlich)	47.700
Maschinen (freie Masse)	66.000
Maschinen (Absonderung Havelbank)	171.500
Globalzedierte Forderungen	172.000

Kategorie	Wert (EUR)
Kautionserstattung	12.000
D&O-Ansprüche § 15b	115.000
Anfechtungsansprüche (konservativ)	41.000
Summe Aktiva	656.400

Kategorie	Betrag (EUR)
Masseverbindlichkeiten (Fortführung)	96.000
Verfahrenskosten/IV-Vergütung (geschätzt)	95.000
Summe Masseverbindlichkeiten	191.000

Beschlussvorlage für den Gläubigerausschuss

Insolvenzverfahren 7 IN 41/26 – Möbelwerk Havelberg GmbH

Magdeburg, 10. Juli 2026

Sitzung: 15.07.2026, 14:00 Uhr | Kanzlei Dr. Westphal, Magdeburg

Tagesordnung und Beschlussvorlagen

Beschlussvorlage 1: Einzelverwertung Maschinenblock

Sachverhalt:

Die Insolvenzverwalterin hat zwei Verwertungsoptionen für die Produktionsmaschinen eingeholt: (a) Einzelverwertung über EML Maschinenhändler GmbH zum Mindestgebot von 230.000 EUR (Zahlung bei Abholung, Abholtermin 01.08.2026); (b) Paketverkauf inkl. Lackierkabine an einen Interessenten zum Pauschalpreis von 198.000 EUR. Die Einzelverwertung erzielt einen Mehrerlös von ca. 32.000 EUR bei einem Mehraufwand von 4–8 Wochen.

Beschlussvorschlag: Der Gläubigerausschuss genehmigt die Einzelverwertung der Maschinen über EML Maschinenhändler GmbH zum Mindestgebot von 230.000 EUR.

Abstimmungsergebnis: _____ Ja / _____ Nein / _____ Enthaltung

Beschlussvorlage 2: D&O-Vergleich 115.000 EUR

Sachverhalt:

Die Continentale Assekuranz AG hat ein Vergleichsangebot über 115.000 EUR zur Abgeltung aller Ansprüche nach § 15b InsO und allgemeiner Geschäftsführerhaftung (§ 43 GmbHG) gegen Tim Brauer unterbreitet. Das Angebot läuft bis 15.08.2026. Der § 15b-Anspruch beträgt ca. 34.000 EUR; die Mehrleistung (81.000 EUR) kompensiert allgemeine Haftungsrisiken aus 2024/2025, die im Streitfall nur nach aufwendiger Beweisaufnahme feststellbar wären.

Empfehlung Insolvenzverwalterin: Annahme. Das Angebot liegt deutlich über dem sicher durchsetzbaren § 15b-Betrag. Klagerisiken und Prozesskosten würden bei Ablehnung die Nettomasse mindern.

Beschlussvorschlag: Der Gläubigerausschuss genehmigt den Abschluss des D&O-Vergleichs mit der Continentale Assekuranz AG über 115.000 EUR.

Abstimmungsergebnis: _____ Ja / _____ Nein / _____ Enthaltung

Beschlussvorlage 3: Vergleichslimit Anfechtungsverfahren

Die Insolvenzverwalterin wird ermächtigt, Vergleiche in den laufenden Anfechtungsverfahren bis zu einer Abweichung von 20 % vom Hauptbetrag eigenständig abzuschließen. Vergleiche, die mehr als 20 % unter dem Nennbetrag liegen, bedürfen der vorherigen Zustimmung des Gläubigerausschusses.

Beschlussvorschlag: Genehmigung der Vergleichsermächtigung wie beschrieben.

Abstimmungsergebnis: _____ Ja / _____ Nein / _____ Enthaltung

Dr. Nora Westphal, Insolvenzverwalterin

Mitglied	Stimme	Bemerkung
Klaus-Dieter Hoffmann (Havelbank eG)		

Mitglied	Stimme	Bemerkung
Petra Großmann (Furnier Nord GmbH)		
Irene Lampe (Arbeitnehmer)		

Gläubigerausschuss – Sitzungsprotokoll

Az.: 7 IN 41/26 – Möbelwerk Havelberg GmbH

Sitzung vom 15.07.2026, 14:00 – 16:30 Uhr

Ort: Kanzlei Dr. Westphal, Kurfürstenallee 88, 39104 Magdeburg (Konferenzraum)

Protokollführerin: Sana Yildiz (bis 30.06.2026 Buchhalterin Schuldnerin, jetzt im Auftrag IV)

Anwesenheit

Beschlussfähigkeit festgestellt (§ 72 InsO i.V.m. Satzungsregelung: Anwesenheit von mindestens 3 Mitgliedern).

Tagesordnung

Genehmigung Protokoll vom 18.06.2026

Bericht der Insolvenzverwalterin

Maschinenverwertung: Einzelverwertung vs. Paketverkauf

D&O-Vergleich

Anfechtungsverfahren

Masseunzulänglichkeit (Information)

Verschiedenes

TOP 1 – Genehmigung Protokoll 18.06.2026

Das Protokoll der konstituierenden Sitzung vom 18.06.2026 wird einvernehmlich genehmigt. Es gibt keine Einwände.

TOP 2 – Bericht der Insolvenzverwalterin

Dr. Westphal berichtet:

Die Betriebsfortführung (07.05. bis 20.05.2026) hat einen Nettomasse-Effekt von 31.400 EUR ergeben.

Das Anmeldevolumen beträgt derzeit 1.345.800 EUR, die Anmeldefrist endet 01.08.2026.

Prüfungstermin: 14.09.2026 (bestätigt durch AG Stendal).

Die vorläufige Quotenprognose liegt bei ca. 18–20 % für ungesicherte Gläubiger.

Zeitplan: Schlussbericht und Schlussrechnung voraussichtlich bis 31.01.2027.

Klaus-Dieter Hoffmann (Havelbank) fragt, ob die Absonderungserlöse aus der Maschinenverwertung direkt an die Havelbank ausgekehrt werden. Dr. Westphal erklärt: Die Erlöse gehen zunächst auf das Anderkonto; nach Abzug der Kostenpauschale (4 % Feststellungskosten + 4 % Verwertungskosten) wird der Nettobetrag an die Havelbank überwiesen.

Irene Lampe (Arbeitnehmervertreterin) fragt, ob die rückständigen Urlaubsansprüche der entlassenen Mitarbeiter als Masseforderung oder als Insolvenzforderung zu behandeln sind. Dr. Westphal erläutert: Urlaubsabgeltung für die Zeit nach Eröffnung (hier: Kündigungszeitraum Mai–Juni 2026) ist Masseforderung (§ 55 Abs. 1 Nr. 2 InsO); Urlaubsrückstände aus der Zeit vor Eröffnung sind Insolvenzforderung (§ 38 InsO). Die jeweiligen Bescheide werden den Mitarbeitern individuell übermittelt.

TOP 3 – Maschinenverwertung

Dr. Westphal legt dem Ausschuss vor:

Option A – Einzelverwertung via EML Maschinenhändler GmbH: Angebotspreis 230.000 EUR (Mindestgebot); Abholtermin 01.08.2026; Zahlung bei Abholung.

Option B – Paketverkauf (Maschinen + Lackierkabine + Warenlager nach EV-Klärung): Ein Kaufinteressent hat einen indikativen Preis von 198.000 EUR für das Gesamtpaket angeboten (zu prüfen, ob Warenlager inkludiert werden kann).

Diskussion:

Hoffmann (Havelbank): Präferiert Einzelverwertung, da die Absonderungsgegenstände getrennt bewertet werden können. Einzelverwertung schützt die Havelbank besser vor Querverrechnungen. Stimmt für Option A.

Großmann (Furnier Nord): Einzelverwertung bevorzugt, da höherer Erlös quotenerhöhend wirkt.

Lampe (Arbeitnehmer): Kein Einwand gegen Option A.

Beschluss TOP 3: Der Gläubigerausschuss genehmigt einstimmig die Einzelverwertung der Maschinen über EML Maschinenhändler GmbH zum Mindestgebot von 230.000 EUR. Die Lackierkabine wird gesondert über das Auktionshaus Elbe-Auktionen GmbH verwertet. (Abstimmung: 3:0:0)

TOP 4 – D&O-Vergleich

Dr. Westphal berichtet: Die Continentale Assekuranz AG hat ein Vergleichsangebot über 115.000 EUR zur Abgeltung aller Ansprüche nach § 15b InsO und allgemeiner Geschäftsführerhaftung (§ 43 GmbHG) gegen Tim Brauer unterbreitet. Das Angebot umfasst alle bekannten Ansprüche im Rahmen der D&O-Deckungssumme.

Diskussion: Hoffmann fragt, ob eine höhere Leistung realistisch ist. Dr. Westphal erläutert: Der § 15b-Anspruch beziffert sich auf ca. 34.000 EUR; die höhere Summe schließt auch Ansprüche aus 2024/2025 ein, die aber im Streitfall erst nach aufwendiger Beweisaufnahme festgestellt werden könnten. Das Vergleichsangebot gilt für 30 Tage.

Beschluss TOP 4: Der Gläubigerausschuss genehmigt einstimmig den Abschluss des D&O-Vergleichs über 115.000 EUR. Dr. Westphal wird beauftragt, den Vergleichsvertrag zu unterzeichnen. (Abstimmung: 3:0:0)

TOP 5 – Anfechtungsverfahren

Dr. Westphal erläutert die vier Anfechtungsfälle (→ Anfechtungsmatrix Datei 10). Geplanter Versand der Anfechtungsschreiben bis 30.08.2026. Der Ausschuss bittet darum, über Vergleichsangebote bei Einzelbeiträgen über 10.000 EUR vorab informiert zu werden.

TOP 6 – Masseunzulänglichkeit (Information)

Dr. Westphal informiert, dass zum 30.06.2026 eine temporäre Liquiditätslücke bestand (Masseverbindlichkeiten 96.000 EUR vs. verfügbare Liquidität ca. 62.000 EUR). Eine § 208-Anzeige wird zurzeit nicht erstattet, da die Maschinenverwertungserlöse die Lücke schließen werden. Der Ausschuss nimmt die Information zur Kenntnis und bittet um sofortige Benachrichtigung bei Verschlechterung der Lage.

TOP 7 – Verschiedenes

Dr. Westphal teilt mit, dass der Steuerberater der Schuldnerin (Hellmann & Partner) die Erstellung der Jahresabschlüsse 2024 und 2025 bis 31.10.2026 zugesagt hat. Dies ist Voraussetzung für die Berechnung möglicher Steuererstattungsansprüche.

Nächste Sitzung des Gläubigerausschusses: 28.09.2026, 14:00 Uhr (nach Prüfungstermin 14.09.2026).

Das Protokoll wird von den anwesenden Mitgliedern genehmigt:

...

Dr. Nora Westphal Klaus-Dieter Hoffmann

Insolvenzverwalterin Havelbank eG

Petra Großmann Irene Lampe

Furnier Nord GmbH Arbeitnehmervertreterin

...

Magdeburg, 16.07.2026

Person	Funktion	Präsenz
Dr. Nora Westphal	Insolvenzverwalterin	anwesend
Klaus-Dieter Hoffmann	Vertreter Havelbank eG (Ausschussmitglied, Absonderungsgläubigerin)	anwesend
Petra Großmann	Geschäftsführerin Furnier Nord GmbH (Ausschussmitglied)	anwesend
Irene Lampe	Vertreterin der Arbeitnehmer (Ausschussmitglied)	anwesend
Sana Yildiz	Protokollantin	anwesend

Magdeburg, 20. Januar 2027

Dr. Nora Westphal

Rechtsanwältin | Insolvenzverwalterin

Kurfürstenallee 88, 39104 Magdeburg

An das

Amtsgericht Stendal – Insolvenzgericht –

39576 Stendal

SCHLUSSBERICHT – Az. 7 IN 41/26

Insolvenzverfahren über das Vermögen der Möbelwerk Havelberg GmbH

I. Verfahrenseckdaten

II. Schlussrechnung

Einnahmen:

Ausgaben:

Verteilungsmasse für § 38-Gläubiger: 289.790,00 EUR | Quote: ca. 18,4 %

III. Forderungstabelle (Zusammenfassung)

IV. Abschlusserklärung

Die Insolvenzverwalterin erklärt, dass die Schlussrechnung vollständig und nach bestem Wissen erstellt ist. Sämtliche Einnahmen und Ausgaben sind durch Belege dokumentiert. Die Möbelwerk Havelberg GmbH ist nach Aufhebung des Verfahrens von Amts wegen aufgelöst. Die Löschung aus dem Handelsregister wurde beantragt. Eine Nachtragsverteilung aus ausstehenden Steuerveranlagungen wird nach Bestandskraft der Bescheide gesondert beantragt.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Nora Westphal

Insolvenzverwalterin

Schuldnerin	Möbelwerk Havelberg GmbH, Werftstraße 14, 39539 Havelberg
Aktenzeichen	7 IN 41/26
Eröffnungsdatum	12.06.2026
Insolvenzverwalterin	Dr. Nora Westphal, Magdeburg
Eröffnungsgrund	Zahlungsunfähigkeit (§ 17 InsO)
Prüfungstermin	14.09.2026
Schlusstermin (beantragt)	15.02.2027
Verfahrensdauer	ca. 8,5 Monate
Position	Betrag (EUR)
Bankguthaben bei Eröffnung	20.890,00
Barkasse	1.240,00
Fortführungserlöse netto	47.700,00

Position	Betrag (EUR)
Maschinenverwertung EML GmbH	237.000,00
Online-Auktion Büro/IT	18.400,00
Lackierkabine Auktionshaus	41.000,00
Kautionsrückzahlung Halle	12.000,00
Kundenforderungen (globalzediert)	172.000,00
Kundenforderungen (frei)	18.400,00
EV-Vergleich Prignitz Forst KG	38.000,00
D&O-Vergleich	115.000,00
Anfechtungserlöse	41.000,00
Steuererstattung 2026	14.200,00
SUMME EINNAHMEN	777.830,00

Position	Betrag (EUR)
Betriebsfortführungskosten	43.200,00
Löhne Fortführungsphase	24.800,00
Insolvenzgeld-Vorfinanzierung (Rückzahlung)	236.000,00
Masseverbindlichkeiten Lieferanten	42.000,00
Masseverbindlichkeiten Miete	18.000,00
Masseverbindlichkeiten Steuer (Fortführung)	21.000,00
Sachverständigenhonorar	6.600,00
Verwertungsprovisionen (4 %)	12.040,00
Gerichtskosten	8.200,00
Bekanntmachungen, Zustellungen	1.400,00
IV-Vergütung inkl. MwSt.	74.800,00
SUMME AUSGABEN	488.040,00

Gläubiger	Angemeldet	Festgestellt	Quote %	Auszahlung
Furnier Nord GmbH	186.420	186.420	18,4	34.305,00
Havelbank eG (Ausfall)	136.500	136.500	18,4	25.116,00
Finanzamt Stendal	92.340	92.340	18,4	16.990,56
AOK Sachsen-Anhalt	61.200	61.200	18,4	11.260,80
M. Kordes	7.800	0	–	0,00
Prignitz Forst KG	43.700	43.700	18,4	8.040,80
Holzbauer GmbH & Co. KG	28.100	28.100	18,4	5.170,40
Beschlagwerk Elbe AG	19.440	19.440	18,4	3.576,96
Havelstrom GbR	48.000	48.000	18,4	8.832,00
Arbeitnehmer (38 Personen)	236.000	236.000	18,4	43.424,00
Würtl-Leasing GmbH	22.800	11.200	18,4	2.060,80
Tim Brauer (nachrangig § 39)	120.000	120.000	0	0,00

Schlussbericht und Schlussrechnung

An das Amtsgericht Stendal – Insolvenzgericht –

Hospitalstraße 4, 39576 Stendal

Az.: 7 IN 41/26

Von: Dr. Nora Westphal, Insolvenzverwalterin

Kurfürstenallee 88, 39104 Magdeburg

Datum: 20.01.2027

I. Verfahrensübersicht

II. Masserealisierung

II.1 Einnahmen (Gesamtmasse)

II.2 Ausgaben (Masseverbindlichkeiten und Kosten)

II.3 Verteilungsmasse

Davon fließen ca. 136.500 EUR als Nettoverwertungserlös aus dem Absonderungsgut an die Havelbank eG (Maschinenverwertung + Forderungseinzug ./.. Kostenpauschalen §§ 170, 171 InsO). Diese verbleiben nicht in der Verteilungsmasse für ungesicherte Gläubiger.

Verteilungsmasse für ungesicherte Gläubiger (§ 38 InsO): 289.790,00 EUR

III. Forderungstabelle und Verteilung

Restbetrag nach erster Verteilung: 130.012,68 EUR → wird für Nachtragsverteilung zurückgestellt (Steuererstattung 2027 möglich; etwaige Nachtragsklärungen aus Anfechtungsverfahren Tim Brauer).

IV. Abschlussbemerkungen

Nachtragsverteilung

Die endgültige Körperschaftsteuerveranlagung 2026/2027 steht noch aus. Es sind Erstattungen in Höhe von bis zu ca. 14.200 EUR möglich (bereits als Einnahme verbucht). Sobald die Veranlagungen rechtskräftig sind, erfolgt die Nachtragsverteilung durch Beschluss des Amtsgerichts.

Auflösung der Gesellschaft

Die Möbelwerk Havelberg GmbH ist nach Aufhebung des Insolvenzverfahrens von Amts wegen aufgelöst (§ 141a FGG analog). Die Insolvenzverwalterin hat beim Handelsregister die Löschung beantragt.

Geschäftsführerhaftung

Der Vergleich mit der D&O-Versicherung schließt auch persönliche Haftungsansprüche gegen Tim Brauer ab. Weitergehende direkte Ansprüche gegen den Geschäftsführer bestehen nicht mehr.

V. Erklärung der Insolvenzverwalterin

Die Insolvenzverwalterin erklärt, dass die Schlussrechnung vollständig und nach bestem Wissen erstellt ist. Sämtliche Einnahmen und Ausgaben sind durch Belege dokumentiert, die dem Gericht auf Anforderung vorgelegt werden.

...

Magdeburg, 20.01.2027

Dr. Nora Westphal

Insolvenzverwalterin

...

Anlagen:

Anlage A: Kontoauszüge Anderkonto (vollständig)

Anlage B: Verwertungsbelege (Kaufverträge, Auktionsprotokolle)

Anlage C: D&O-Vergleichsvertrag

Anlage D: Anfechtungsvergleiche (4 Stück)

Anlage E: Tabellenausdruck festgestellte Forderungen

Anlage F: Vergütungsfestsetzungsbeschluss (liegt vor)

Merkmal	Angabe
Schuldnerin	Möbelwerk Havelberg GmbH, Werftstraße 14, 39539 Havelberg
Eröffnungsdatum	12.06.2026
Antragstellerin	Furnier Nord GmbH
Eröffnungsgrund	Zahlungsunfähigkeit (§ 17 InsO)
Prüfungstermin	14.09.2026
Berichtstermin	14.09.2026 (verbunden)
Schlusstermin	15.02.2027 (geplant)
Insolvenzverwalterin	Dr. Nora Westphal, Magdeburg

Quelle	Betrag (EUR)
Bankguthaben bei Eröffnung (beide Konten)	20.890,00
Barkasse	1.240,00
Erlöse Betriebsfortführung (netto nach Kosten)	47.700,00
Maschinenverwertung (Einzelverwertung EML)	237.000,00
Online-Auktion Büro/IT/Kleinmaschinen	18.400,00
Verwertung Lackierkabine (Auktionshaus)	41.000,00
Kautionsrückzahlung Halle	12.000,00
Einzug Kundenforderungen (globalzediert)	172.000,00
Einzug freie Kundenforderungen	18.400,00
Vergleich Eigentumsvorbehalte Prignitz Forst	38.000,00
D&O-Vergleich (§ 15b / § 43 GmbHG)	115.000,00
Anfechtungsvergleiche (A-1 bis A-4 gesamt)	41.000,00
Steuererstattung KSt/GewSt 2026	14.200,00
Gesamteinnahmen	777.830,00

Position	Betrag (EUR)
Betriebsfortführungskosten	43.200,00
Lohnzahlungen Fortführungsphase (Mai–Juni 2026)	24.800,00
Insolvenzgeldvorfinanzierung (Rückzahlung an Vorfinanzierer)	236.000,00

Position	Betrag (EUR)
Masseverbindlichkeiten Lieferanten	42.000,00
Masseverbindlichkeiten Miete (Mai–Juni 2026)	18.000,00
Masseverbindlichkeiten Steuer (USt Fortführung)	21.000,00
Kosten Sachverständigengutachten	6.600,00
Kosten Auktionshaus und Händler (Provision 4 %)	12.040,00
Gerichtskosten (Eröffnungsgebühr, Laufzeit)	8.200,00
Kosten Insolvenzbenachrichtigung, Zustellungen	1.400,00
Vergütung Insolvenzverwalterin (inkl. MwSt., festges. durch Gericht)	74.800,00
Gesamtausgaben	488.040,00

	Betrag (EUR)
Gesamteinnahmen	777.830,00
./. Gesamtausgaben	–488.040,00
Verbleibende Verteilungsmasse	289.790,00

Nr.	Gläubiger	Angemeldet (EUR)	Festgestellt (EUR)	Quote (%)	Auszahlung (EUR)
1	Furnier Nord GmbH	186.420	186.420	18,4	34.305,00
2	Havelbank eG (Ausfallforderung)	136.500	136.500	18,4	25.116,00
3	Finanzamt Stendal	92.340	92.340	18,4	16.990,56
4	AOK Sachsen-Anhalt	61.200	61.200	18,4	11.260,80
5	M. Kordes	7.800	0	–	0
6	Prignitz Forst KG	43.700	43.700	18,4	8.040,80
7	Holzbauer GmbH & Co. KG	28.100	28.100	18,4	5.170,40
8	Beschlagwerk Elbe AG	19.440	19.440	18,4	3.576,96
9	Havelstrom GbR	48.000	48.000	18,4	8.832,00
10	Arbeitnehmer (gesamt)	236.000	236.000	18,4	43.424,00
11	Würtl-Leasing GmbH	22.800	11.200	18,4	2.060,80
12	Tim Brauer (nachrangig)	120.000	120.000	0	0
Gesamt § 38		870.460	862.900		158.777,32

Planoption – Insolvenzplan und StaRUG

Az.: 7 IN 41/26 – Möbelwerk Havelberg GmbH

Verfasserin: Dr. Nora Westphal, Insolvenzverwalterin

Stand: 15.06.2026 (nach Verfahrenseröffnung und Berichtsvorbereitungen)

1. Ausgangssituation und Fragestellung

Die vorläufige Insolvenzverwalterin hat bereits im Sicherungsverfahren festgestellt, dass die Betriebsfortführung stabiler verlief als anfänglich erwartet. Drei Hauptkunden (Pflegeheim Elbaue, Hotel Speicherstadt, Klinikverbund Prignitz) haben in Gesprächen signalisiert, dass sie grundsätzlich an einer Weiterlieferung interessiert sind, sofern die Möbelwerk Havelberg GmbH oder ein Rechtsnachfolger die Aufträge zuverlässig erfüllen kann.

Dies eröffnet die Frage, ob neben der Regelabwicklung (Zerschlagung und Einzelverwertung) auch ein Insolvenzplan nach §§ 217 ff. InsO oder – als Vergleichsoption – das Unternehmensstabilisierungs- und Restrukturierungsgesetz (StaRUG) in Betracht kommt.

2. Arbeitshypothesen

2.1 Insolvenzplan (§§ 217 ff. InsO)

Prämisse: Ein Insolvenzplan könnte eine höhere Quote liefern als die bloße Zerschlagung, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

Der operative Betrieb lässt sich auf einen Investor oder eine Auffanggesellschaft übertragen (übertragende Sanierung mit Planvehikel oder echte Sanierung des Unternehmensträgers).

Die Hauptgläubiger (Havelbank eG als wichtigste Absonderungsgläubigerin, Finanzamt, AOK) stimmen einer Quote zu, die über dem Zerschlagungswert liegt.

Ein Sanierungskonzept mit belastbarem Businessplan liegt vor.

Vergleichsrechnung (grob):

Die höhere Quote im Planverfahren setzt voraus, dass die Kundenbindung erhalten bleibt und keine Schlüsselmitarbeiter abwandern.

Kritische Einflussfaktoren:

Havelbank eG verlangt eine belastbare Sicherheitenbewertung (Gutachten noch nicht final).

Tim Brauer scheidet als Geschäftsführer aus (Haftungsansprüche); neues Management muss gefunden werden.

Kein Investor hat bisher konkretes Kaufinteresse signalisiert.

Status: Planoption bleibt als Paralleloption offengehalten bis Abschluss des Berichtstermins (14.09.2026). Wenn kein belastbarer Planvorschlag bis 01.08.2026 vorliegt, wird Regelabwicklung bevorzugt.

2.2 StaRUG als Alternativroute

Das Unternehmensstabilisierungs- und Restrukturierungsgesetz (StaRUG) ermöglicht eine Restrukturierung außerhalb des Insolvenzverfahrens durch einen Restrukturierungsplan (§§ 2 ff. StaRUG). Voraussetzung ist, dass das Unternehmen noch nicht zahlungsunfähig ist, sondern erst drohende Zahlungsunfähigkeit (§ 18 InsO) vorliegt.

Prüfungsergebnis:

Da Zahlungsunfähigkeit bereits am 22.03.2026 (Rücklastschrift) eingetreten ist und das Insolvenzverfahren bereits eröffnet wurde, scheidet StaRUG als primärer Sanierungsweg aus. Das Verfahren dient hier nur als konzeptionelle Vergleichsfolie für spätere Lernzwecke.

Wenn StaRUG zu prüfen wäre:

Ergebnis: StaRUG wäre frühestens im September 2024 (bei erster erkennbarer drohender ZU) sinnvoll gewesen, erforderte aber Finanzgläubigeransatz. Im vorliegenden Fall sind Arbeitnehmer, Lieferanten und Fiskus zu stark betroffen – StaRUG hätte nur Finanzgläubiger gestaltet und wäre damit zu eng gewesen.

3. Planprüfung – Entscheidungsmatrix

4. Weiteres Vorgehen

Bis 01.08.2026: Aktive Suche nach Investoren für übertragende Sanierung; Havelbank eG wird eingebunden.

Berichtstermin 14.09.2026: Vorlage der Planoption an Gläubigerversammlung; Entscheidung über Insolvenzplan oder Regelabwicklung.

Wenn kein Investor bis 01.08.2026: Regelabwicklung als einzig realistische Option; Maschinenverwertung und D&O-Vergleich werden vollzogen.

Dr. Nora Westphal, Insolvenzverwalterin, Magdeburg, 15.06.2026

Variante	Erlöse/Quotenbasis (EUR)	Gläubigerquote (ca.)
Zerschlagung / Regelabwicklung	289.790	~18 %
Übertragende Sanierung (Asset Deal)	340.000–380.000	~22–24 %
Sanierungsinsolvenzplan (Going Concern)	390.000–440.000	~25–28 %

Frage	Antwort (hypothetisch)
Liegt nur drohende ZU vor?	Nein – bereits ZU seit 22.03.2026
Nur Finanzgläubiger betroffen?	Nein – auch Lieferanten, FA, SVT
Bestandsfähigkeitserklärung vorhanden?	Nein
Planung über 24 Monate?	Nicht vorhanden
Braucht man Stabilisierungsanordnung?	Ja, aber nicht mehr möglich

Kriterium	Insolvenzplan	StaRUG	Regelabwicklung
Rechtliche Zulässigkeit	Ja	Nein (ZU bereits eingetreten)	Ja
Voraussichtliche Quote	25–28 %	n/a	18 %
Investor vorhanden?	Nein	n/a	irrelevant
Zeitaufwand	6–12 Monate zusätzlich	n/a	6–8 Monate
Risiko Scheitern	Hoch	n/a	Niedrig
Empfehlung	Offenhalten bis 01.08.2026	Nicht verfolgen	Bevorzugt

Gruppenbildung – Insolvenzplanentwurf

Az.: 7 IN 41/26 – Möbelwerk Havelberg GmbH

Verfasserin: Dr. Nora Westphal, Insolvenzverwalterin

Stand: 01.07.2026 (Arbeitsentwurf; Insolvenzplan nur bei Investorenfindung)

Vorbemerkung

Dieser Entwurf skizziert die Gruppenbildung für einen möglichen Insolvenzplan (§§ 222, 226 InsO). Die Ausarbeitung erfolgt parallel zur Regelabwicklung; eine endgültige Planentscheidung wird erst beim Berichtstermin (14.09.2026) getroffen. Alle Angaben sind vorläufig und beruhen auf dem Kenntnisstand 01.07.2026.

Rechtlicher Rahmen

Nach § 222 InsO sind Gläubiger in Gruppen einzuteilen, wenn ihre Rechte durch den Plan unterschiedlich gestaltet werden sollen. Innerhalb jeder Gruppe müssen alle Gläubiger gleich behandelt werden (§ 226 InsO). Absonderungsberechtigte Gläubiger, Insolvenzgläubiger und nachrangige Gläubiger sind stets in unterschiedlichen Gruppen zu erfassen (§ 222 Abs. 1 Nr. 1–3 InsO).

Vorgeschlagene Gruppen

Gruppe 1 – Absonderungsberechtigte: Havelbank eG

Mitglieder: Havelbank eG

Forderungsinhalt:

Darlehensrestvaluta: 480.000 EUR

Davon durch Sicherheiten gedeckt (SÜ Maschinen + Globalzession): ca. 343.500 EUR

Ausfallforderung (§ 52 InsO): ca. 136.500 EUR

Planerische Gestaltung (Szenario):

Sicherheiten werden durch plangesteuerte Einzelverwertung realisiert; Erlöse unmittelbar an Havelbank.

Die Ausfallforderung (136.500 EUR) wird in Gruppe 3 (ungesicherte Gläubiger) aufgenommen.

Alternativ: Havelbank erhält stille Beteiligung an der Fortführungsgesellschaft als Ausgleich für Teilforderungsverzicht.

Offene Fragen:

Ist die Havelbank mit voller Forderung und separatem Ausfall abzubilden (zwei Plangruppen) oder genügt eine Gruppe mit gestuften Rechten?

Wirksamer Umfang der Sicherungsübereignung (Gutachten ausstehend).

Kollision Globalzession vs. verlängerter EV Prignitz Forst KG.

Gruppe 2 – Betriebsnotwendige Lieferanten (mit Fortsetzungsinteresse)

Voraussichtliche Mitglieder: Prignitz Forst KG, Holzbauer GmbH & Co. KG, Beschlagwerk Elbe AG

Begründung der Gruppenbildung: Diese Lieferanten haben ein belastbares wirtschaftliches Interesse an der Fortführung der Geschäftsbeziehung mit der sanierten Gesellschaft (§ 222 Abs. 2 InsO – sachgerechte Unterschiede). Durch bessere Quote in der Sanierung bleiben sie als Lieferanten erhalten und sichern das Weiterbestehen der Möbelproduktion.

Planerische Gestaltung:

Quote: 35 % (über Regelverwertungsquote von 18 %) zahlbar innerhalb von 12 Monaten nach Planbestätigung.

Im Gegenzug: Fortsetzung der Lieferbeziehung zu Marktkonditionen, Mindestabnahmeverpflichtung für 24 Monate.

Offene Fragen:

Welche Lieferanten sind tatsächlich "betriebsnotwendig" im Sinne der Planfortführung?

EV-Klärung Prignitz Forst KG könnte separate Einigung erfordern.

Gruppeninterne Drittsicherheiten zu prüfen (keine bekannt, aber nicht abschließend geprüft).

Gruppe 3 – Übrige nicht nachrangige Insolvenzgläubiger

Mitglieder: Furnier Nord GmbH, Finanzamt Stendal, AOK Sachsen-Anhalt, Havelstrom GbR, Arbeitnehmer (soweit nicht schon durch InsGeld abgedeckt), Würtl-Leasing GmbH, Havelbank eG (Ausfallforderung), M. Kordes (soweit festgestellt)

Planerische Gestaltung:

Quote: 22–25 % zahlbar in zwei Tranchen (12 und 24 Monate nach Planbestätigung).

Verzicht auf Zinsansprüche ab Insolvenzantragsdatum.

Forderungen werden nur soweit befriedigt als die fortführende Gesellschaft liquide ist.

Besonderheit Arbeitnehmer: Arbeitnehmer sind grundsätzlich in § 38-Gruppe, da Insolvenzgeld (§§ 165 ff. SGB III) bereits für März/April 2026 gezahlt. Restforderungen (Urlaubsabgeltung, überstehende Ansprüche) fließen in Gruppe 3.

Gruppe 4 – Nachrangige Gläubiger (§ 39 InsO)

Mitglieder: Tim Brauer (Gesellschafterdarlehen 120.000 EUR)

Planerische Gestaltung:

Quote: 0 % (vollständiger Verzicht im Sanierungsplan). Dies ist marktüblich bei Gesellschafterdarlehen in der Insolvenz.

Brauer erklärt sich zum Verzicht bereit im Gegenzug für D&O-Vergleich (keine weitergehende persönliche Haftung aus § 15b InsO nach Vergleich).

Weitere Planbestandteile (Grobstruktur)

Darstellender Teil

Gestaltender Teil

Zeitplan (bei Investorfindung bis 01.08.2026)

Dr. Nora Westphal, Insolvenzverwalterin, Magdeburg, 01.07.2026

Arbeitsentwurf – noch nicht zur Vorlage an Gläubiger freigegeben

Abschnitt	Inhalt
Ist-Zustand	Schuldnerfragebogen, Masseverzeichnis, Forderungsstand
Ursachenanalyse	Auftragsmangel ab Q4/2025, Rohstoffpreise, Buchführungsmängel

Abschnitt	Inhalt
Sanierungsmaßnahmen	Neues Management, Kostenstruktur, Fokus auf Pflegeheim-/Kliniksektor
Vergleichsrechnung	Tabelle Zerschlagung vs. Übertragende Sanierung vs. Sanierungsplan

Abschnitt	Inhalt
Gruppenbildung	Wie oben
Zahlungsmodalitäten	Tranchen, Fälligkeit, Treuhandkonto
Planbedingungen	Investoreintritt, Banklinie, Mindestliquidität
Insolvenzplanverwalterin	Dr. Westphal für Überwachungszeitraum (§ 261 InsO)

Schritt	Termin
Investorenbrief und Erstgespräche	20.07.2026
Letter of Intent (LOI)	10.08.2026
Planentwurf (erste Fassung)	01.09.2026
Übermittlung an Gläubiger	10.09.2026
Berichtstermin / Erörterung Planentwurf	14.09.2026
Abstimmungstermin (§ 235 InsO)	28.10.2026
Planbestätigung durch Gericht	15.11.2026

StaRUG-Alternativroute – Kritische Prüfnotiz

Az.: 7 IN 41/26 – Möbelwerk Havelberg GmbH

Verfasserin: Dr. Nora Westphal, Insolvenzverwalterin

Stand: 01.07.2026

Charakter: Rückblickende Prüfung / Lehrnotiz für Vergleichszwecke

Vorbemerkung

Diese Notiz ist bewusst kritisch angelegt und dient primär als interne Vergleichsunterlage für die Schlussbesprechung. Sie prüft hypothetisch, ob und unter welchen Bedingungen das Unternehmensstabilisierungs- und Restrukturierungsgesetz (StaRUG, in Kraft seit 01.01.2021) im Fall der Möbelwerk Havelberg GmbH hätte angewendet werden können – und warum es im konkreten Fall aus rechtlichen und tatsächlichen Gründen ausscheidet.

I. Grundstruktur des StaRUG

Das StaRUG (SanInsFOG, BGBl. I 2020 S. 3256) ermöglicht Schuldner, die sich in der drohenden Zahlungsunfähigkeit (§ 18 InsO) befinden, einen Restrukturierungsplan (§§ 2 ff. StaRUG) durchzusetzen – ohne Eröffnung eines Insolvenzverfahrens. Kerninstrumente:

II. Prüfung der Anwendungsvoraussetzungen

II.1 Drohende Zahlungsunfähigkeit (§ 18 InsO) – Zeithorizont

Voraussetzung: Der Schuldner muss bei Einleitung des StaRUG-Verfahrens voraussichtlich zahlungsunfähig werden (18-Monats-Prognose), aber noch nicht tatsächlich zahlungsunfähig sein.

Ergebnis: Ein StaRUG-Verfahren wäre allenfalls zwischen 01.01.2026 und 14.02.2026 zulässig gewesen, wenn der Geschäftsführer zu diesem Zeitpunkt eine belastbare Planung für die drohende ZU vorgelegt hätte. Ab 22.03.2026 war ZU eingetreten – StaRUG scheidet aus.

II.2 Nur Finanzgläubiger – Breite des Eingriffs

Voraussetzung: Der Restrukturierungsplan darf nur Forderungen gestalten, die ausdrücklich einbezogen sind. Arbeitnehmer, Verbraucher, Kleinstgläubiger (< 10.000 EUR) und ungesicherte Lieferantenforderungen können zwar einbezogen werden, aber es bestehen erhebliche Akzeptanzrisiken.

Im Fall Möbelwerk Havelberg wären die wesentlichen Gläubiger:

Havelbank eG (Finanzgläubiger) → StaRUG-geeignet

Furnier Nord GmbH (Lieferant) → grenzwertig, erfordert Einbeziehung

Finanzamt Stendal (öffentlich-rechtlich) → kaum gestaltbar (§ 4 StaRUG: öffentlich-rechtliche Forderungen nur bei ausdrücklichem Einschluss; Zustimmung FA praktisch ausgeschlossen)

AOK Sachsen-Anhalt → kaum gestaltbar (wie FA)

Arbeitnehmer → nicht einbeziehbar ohne erheblichen Widerstand und § 25 StaRUG

Ergebnis: Ein StaRUG-Plan, der nur die Havelbank gestaltet und FA/AOK/Lieferanten unberührt lässt, würde die eigentliche Restrukturierungslücke nicht schließen. Das Sanierungsbedürfnis war zu breit für StaRUG.

II.3 Bestandsfähigkeitserklärung (§ 14 StaRUG)

Der Geschäftsführer hätte eine Erklärung zur nachhaltigen Bestandsfähigkeit einreichen müssen. Dazu ist ein Konzept erforderlich, das:

die Ursachen der wirtschaftlichen Schieflage beschreibt,

Maßnahmen zur nachhaltigen Sanierung darstellt,

eine integrierte Finanzplanung über mindestens 24 Monate enthält.

Realitätscheck: Die Buchhaltung war ab März 2026 unvollständig. Eine BWA existiert nur für Januar 2026. Jahresabschluss 2025 fehlt. Ein Finanzplan für 24 Monate war zu keinem Zeitpunkt vorhanden.

Ergebnis: § 14 StaRUG-Voraussetzungen nie erfüllt.

II.4 Stabilisierungsanordnung (§§ 49 ff. StaRUG)

Hätte man ein Moratorium gegen vollstreckende Gläubiger beantragt, wäre Voraussetzung gewesen:

Restrukturierungsanzeige beim zuständigen Restrukturierungsgericht (Landgericht Stendal, Restrukturierungssenat)

Vollständiger Restrukturierungsplan im Entwurf

Gerichtliche Prüfung der Erfolgsaussichten

Zeitbedarf: Selbst bei sofortiger Einleitung wäre eine Stabilisierungsanordnung frühestens nach 10–14 Tagen wirksam geworden. Bei der schnellen Eskalation (Rücklastschrift 22.03.2026 → ZU; Antrag 04.05.2026) hätte das Verfahren scheitern müssen.

III. Lehren für zukünftige Fälle (Prüfziel)

Merksatz: StaRUG erfordert frühe Krisendiagnose, belastbare Planung und einen engen Gläubigerkreis. Bei breitem operativem Gläubigereingriff und fehlendem Finanzkonzept ist das Insolvenzverfahren der richtige Weg.

Dr. Nora Westphal, Insolvenzverwalterin, Magdeburg, 01.07.2026

Instrument	Rechtsgrundlage	Inhalt
Restrukturierungsplan	§§ 2–26 StaRUG	Gestaltung von Gläubigerrechten
Moratorium	§§ 49–59 StaRUG	Stabilisierungsanordnung (Vollstreckungsschutz)
Gerichtliche Planbestätigung	§§ 60–66 StaRUG	Minderheitenschutz bei dissentierenden Gruppen
Restrukturierungsbeauftragter	§§ 73–83 StaRUG	Überwachung; Pflicht wenn Gläubiger nicht zustimmen
Neue Finanzierung	§ 12 StaRUG	Privilegierung von Massefinanzierungen

Datum	Liquiditätsstatus
31.12.2025	Deckungslücke bei weitem Liquiditätsbegriff ca. 28 %, noch nicht ZU
15.02.2026	Erstmals Lieferantenrücklastschrift; erste ZU-Indizien
22.03.2026	Rücklastschrift Furnier Nord GmbH: ZU eingetreten
04.05.2026	Insolvenzantrag

Prüfpunkt	Kritisches Timing im Fall Möbelwerk
Erkennungszeitpunkt drohende ZU	Spätestens Q4/2025 (erste Umsatzrückgänge, Rohstoffpreisanstieg)
Reaktionsfenster StaRUG	Jan./Feb. 2026 – zu knapp und ohne Vorbereitung

Prüfpunkt	Kritisches Timing im Fall Möbelwerk
Fehlende Voraussetzung	Kein Finanzplan, keine Bestandsfähigkeitserklärung
Strukturelles Hindernis	FA und SVT nicht StaRUG-gestaltbar
Zeitpunkt der verpassten Chance	Geschäftsführer reagierte erst auf Gläubigerantrag

Plan-Quality-Gate – Checkliste vor Planvorlage

Az.: 7 IN 41/26 – Möbelwerk Havelberg GmbH

Verfasserin: Dr. Nora Westphal, Insolvenzverwalterin

Stand: 01.08.2026 (Ergebnis: kein Plan – Regelabwicklung)

Zweck dieser Checkliste

Bevor ein Insolvenzplan dem Insolvenzgericht und den Gläubigern vorgelegt werden darf, muss die Insolvenzverwalterin sicherstellen, dass alle formellen und materiellen Mindestvoraussetzungen (§§ 219 ff. InsO) erfüllt sind und der Plan einer kritischen Prüfung standhält. Dieses "Quality Gate" dokumentiert die Prüfung im Fall Möbelwerk Havelberg.

Kategorie A – Formelle Mindestvoraussetzungen (§ 219 InsO)

Ergebnis Kategorie A: 0 von 6 Kriterien vollständig erfüllt. Plan nicht vorlagebereit.

Kategorie B – Materielle Anforderungen

Ergebnis Kategorie B: 0 von 7 Kriterien vollständig erfüllt.

Kategorie C – Risikoabwägung

Entscheidung und Begründung

Entscheidung der Insolvenzverwalterin (01.08.2026): Kein Insolvenzplan. Regelabwicklung.

Begründung:

Kein Investor hat bis 01.08.2026 ein verbindliches Angebot abgegeben. Ohne operativen Nachfolger ist ein Going-Concern-Plan nicht möglich.

Vergleichsrechnung nicht belastbar: Die Sicherheitenwerte der Havelbank sind nicht abschließend geklärt. Der Plan müsste eine Besserstellung aller Gläubiger gegenüber der Regelabwicklung nachweisen – das ist derzeit nicht möglich.

Sonderaktiva nicht eingerechnet: Anfechtungsansprüche und § 15b InsO-Ansprüche sind noch nicht verbucht; der D&O-Vergleich ist noch nicht unterzeichnet. Ein Plan ohne diese Positionen würde eine falsche Vergleichsgrundlage liefern.

Sanierungskonzept fehlt: Es gibt keine Maßnahmen, kein Timing, keine Verantwortlichen. Ein gestaltender Planteil ohne Sanierungskonzept ist gemäß §§ 220–222 InsO unvollständig und würde nach § 231 InsO zurückgewiesen.

Schlüsselpersonal nicht mehr verfügbar: Produktionsleitung und CNC-Bediener haben Folgeanstellungen. Der Betrieb kann nicht wiederaufgenommen werden.

Zeitaufwand vs. Quotengewinn: Ein Planverfahren würde den Abschluss um mindestens 6 Monate verzögern. Die mögliche Quotenverbesserung von 18 % auf 25 % (Delta ca. 60.000 EUR) rechtfertigt das Risiko nicht.

Konsequenz

Maschinenverwertung via EML GmbH wird vollzogen.

D&O-Vergleich wird unterzeichnet.

Anfechtungsschreiben werden versandt.

Schlussbericht und Schlussrechnung werden für Berichtstermin 14.09.2026 vorbereitet.

Dr. Nora Westphal, Insolvenzverwalterin, Magdeburg, 01.08.2026

Nr.	Prüfpunkt	Status	Befund
A-1	Darstellender Teil vorhanden	Nicht erfüllt	Nur Arbeitsskizze vorhanden; kein ausformulierter Ist-Zustand
A-2	Gestaltender Teil vorhanden	Nicht erfüllt	Gruppenbildungsentwurf vorhanden, Zahlungsmodalitäten fehlen
A-3	Vergleichsrechnung Gläubiger (§ 220 Abs. 2 InsO)	Nicht erfüllt	Zu grob; keine belastbare Liquidationswerttabelle
A-4	Planbedingungen klar formuliert	Nicht erfüllt	Investorbedingung nicht abgeschlossen
A-5	Alle Gläubigergruppen identifiziert	Teilweise	Drei von vier Gruppen skizziert
A-6	Abstimmungsmodalitäten festgelegt	Nicht erfüllt	Termin offen

Nr.	Prüfpunkt	Status	Befund
B-1	Sicherheitenwerte Havelbank eG final	Nicht erfüllt	Gutachten Maschinenbewerter lag am 01.08.2026 nicht vor
B-2	Anfechtungsansprüche in Planquote eingerechnet	Nicht erfüllt	Anfechtungsverfahren noch nicht abgeschlossen
B-3	§ 15b InsO-Ansprüche und D&O in Planrechnung	Teilweise	D&O-Angebot 115.000 EUR bekannt, aber nicht zugeordnet
B-4	Liquiditätswirkung der Sanierungsmaßnahmen	Nicht erfüllt	Kein Businessplan vorhanden
B-5	Maßnahmen, Timing und Verantwortliche benannt	Nicht erfüllt	Neues Management nicht gefunden
B-6	Kein unbestimmter Inhalt im gestaltenden Teil	Nicht erfüllt	Hypothetische Raten- und Nachbesserungsklauseln
B-7	Planbestätigungsfähigkeit (§ 231 InsO)	Nicht erfüllt	Erhebliche Mängel, Rückweisung wahrscheinlich

Risiko	Eintrittswahrscheinlichkeit	Auswirkung
Havelbank stimmt Plan nicht zu (keine Besserstellung vs. Zerschlagung)	Hoch	Plan scheitert in Gruppe 1
Kein Investor findet sich bis Berichtstermin	Sehr hoch (tatsächlich eingetreten: 01.08.2026)	Plan gegenstandslos
Schlüsselpersonal hat bereits neue Stellen	Hoch (Lea Kruse, Martin Ortner haben Arbeitsangebote)	Betrieb nicht weiterführbar
Zeitverzug durch Planverfahren erhöht Masseverbindlichkeiten	Mittel	Liquiditätsrisiko für ungesicherte Gläubiger
§ 208 InsO (Masseunzulänglichkeit) bei Verzögerung	Mittel	IV-Haftung nach § 61 InsO

Ergänzender Sachverhaltsvermerk Insolvenz und Sanierung

1. Krisenstatus

Der Ordner insolvenzverwaltung-moebelwerk-havelberg-regelverfahren wird als wirtschaftliche Krisenakte mit Liquidität, Fälligkeiten, Gläubigerdruck und Haftungsrisiko behandelt. Jede Entscheidung braucht eine trennscharfe Linie zwischen objektiver Rechtslage, Geschäftsleiterkenntnis und Dokumentation.

2. Streitige Forderungen und Rangrücktritt

Streitige Verbindlichkeiten werden nicht nach Prozessrisiko gequotelt. Sie sind nach objektiver Rechtslage ein- oder auszustellen; wer sie aus der Liquiditätsbilanz herausnimmt, braucht eine tragfähige Dokumentation und Beweisvorsorge. Rangrücktritte dürfen Zahlungen nur aus freien, nicht zur Schuldendeckung benötigten Überschüssen zulassen.

3. Arbeitsauftrag

Zuerst Stichtag, Liquiditätsstatus, fällige Verbindlichkeiten, freie Linien, harte Zahlungszusagen und Rangthemen erfassen. Danach Antragspflichten, Eigenverwaltungsfähigkeit, Anfechtung und Zahlungsverbote prüfen.

Magdeburg, 30. August 2026

Dr. Nora Westphal

Insolvenzverwalterin

in dem Insolvenzverfahren über das Vermögen der

Möbelwerk Havelberg GmbH

Az. 7 IN 41/26

Kurfürstenallee 88, 39104 Magdeburg

Furnier Nord GmbH

z.H. Frau Petra Großmann (Geschäftsführerin)

Brückenweg 7

21337 Lüneburg

Anfechtung gemäß § 131 Abs. 1 Nr. 1 InsO – Zahlung 18.000,00 EUR vom 01.04.2026 – Rückforderung

Sehr geehrte Frau Großmann,

als bestellte Insolvenzverwalterin in dem oben bezeichneten Insolvenzverfahren über das Vermögen der Möbelwerk Havelberg GmbH (Amtsgericht Stendal, Az. 7 IN 41/26) wende ich mich an Sie mit folgendem:

I. Sachverhalt

Im Zuge meiner Prüfungsarbeiten habe ich festgestellt, dass die Schuldnerin, die Möbelwerk Havelberg GmbH, am 01. April 2026 eine Zahlung in Höhe von

18.000,00 EUR (in Worten: achtzehntausend Euro)

an Ihre Gesellschaft geleistet hat. Diese Zahlung erfolgte als zweite Rate gemäß dem Ratenplan vom 15.03.2026, nachdem ein erster Überweisungsversuch vom 20.03.2026 am 22.03.2026 aufgrund unzureichender Kontodeckung zurückgebucht worden war. Die Überweisung vom 01.04.2026 wurde erst nach erneuter Mahnung Ihrer Gesellschaft vom 24.03.2026 vorgenommen.

II. Anfechtungsrechtliche Bewertung

Die Zahlung vom 01.04.2026 ist nach meiner Prüfung gemäß § 131 Abs. 1 Nr. 1 InsO anfechtbar. Die Voraussetzungen liegen vollständig vor:

1. Benachteiligung der Insolvenzgläubiger (§ 129 Abs. 1 InsO): Die Zahlung hat die Insolvenzmasse um 18.000,00 EUR vermindert, ohne dass ein adäquater Gegenwert in die Masse geflossen ist. Die übrigen Gläubiger wurden dadurch benachteiligt.
2. Inkongruente Deckung (§ 131 Abs. 1 InsO): Die Zahlung erfolgte in einer Form, die dem Gläubiger nicht oder nicht in dieser Art zustand. Ihre Gesellschaft hatte einen Anspruch auf Zahlung zum 20.03.2026; dieser war am 01.04.2026 nach der Rücklastschrift nur noch als gescheiterter Zahlungsversuch zu qualifizieren. Die erneute Weisung erfolgte unter Mahndruck, nicht als geschuldete Leistung.
3. Zeitliche Voraussetzungen: Die Zahlung erfolgte am 01.04.2026 und damit innerhalb von drei Monaten vor dem Insolvenzantrag vom 04.05.2026 (Frist: 04.02.2026 – 04.05.2026). § 131 Abs. 1 Nr. 1 InsO erfordert keine Kenntnis des Gläubigers; die Anfechtbarkeit ist vom subjektiven Tatbestand unabhängig.
4. Kenntnis (§ 131 Abs. 2 InsO): Unabhängig davon hatte Ihre Gesellschaft durch die Rücklastschrift vom 22.03.2026 Kenntnis der Zahlungsschwierigkeiten der Schuldnerin, was die Anfechtbarkeit nach § 130 Abs. 1 InsO zusätzlich begründet.

III. Rückforderung

Gemäß § 143 Abs. 1 InsO ist das durch die anfechtbare Handlung aus dem Schuldnervermögen Weggefallene zur Insolvenzmasse zurückzugewähren. Ich fordere Sie daher auf, den Betrag von 18.000,00 EUR

zzgl. Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 01.04.2026 (§ 143 Abs. 1 Satz 2 InsO i.V.m. § 819 BGB) auf das Anderkonto der Insolvenzverwalterin zu überweisen:

IBAN: DE0X XXXX XXXX XXXX XXXX XX (Anderkonto IV, Havelbank eG)

Verwendungszweck: Az. 7 IN 41/26 / Anfechtung § 131 InsO / Furnier Nord

Ich bitte um Überweisung bis spätestens 30. September 2026. Sollte keine Zahlung oder keine Einigung bis zu diesem Datum erfolgen, werde ich die Rückforderung ohne weitere Ankündigung gerichtlich geltend machen.

IV. Ausgleich durch Gegenrechnung

Ich weise vorsorglich darauf hin, dass die Rückzahlungsforderung nicht gegen Ihre zur Insolvenztabelle angemeldete Forderung (186.420,00 EUR) aufgerechnet werden kann. Die Anfechtungsschuld ist eine Neumasseforderung; eine Aufrechnung würde das Prioritätsgefüge des § 143 InsO umgehen. Ihre Tabellenforderung wird getrennt behandelt.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Nora Westphal

Insolvenzverwalterin

Magdeburg, 05. September 2026

Dr. Nora Westphal

Rechtsanwältin | Insolvenzverwalterin

Kurfürstenallee 88, 39104 Magdeburg

Tel. 0391 / 88 44 100

An das

Amtsgericht Stendal – Insolvenzgericht –

Hospitalstraße 4

39576 Stendal

Aktenzeichen: 7 IN 41/26

Bericht der Insolvenzverwalterin zum Berichts- und Prüfungstermin

14. September 2026, 10:00 Uhr, Saal 12

Sehr geehrte Damen und Herren,

Die Insolvenzverwalterin erstattet gemäß § 156 InsO nachstehend Bericht über den Verfahrensstand und die wirtschaftliche Lage der Schuldnerin sowie über die Maßnahmen zur Massesicherung und -verwertung.

I. Verfahrenschronologie

II. Insolvenzgründe

Zahlungsunfähigkeit im Sinne des § 17 InsO ist spätestens am 22.03.2026 eingetreten (Rücklastschrift Furnier Nord GmbH; Deckungslücke > 10 % der fälligen Verbindlichkeiten). Überschuldung im Sinne des § 19 InsO ist aufgrund negativer Fortführungsprognose (kein belastbares Sanierungskonzept) und negativem bereinigtem Eigenkapital per 31.12.2025 ebenfalls anzunehmen. Eigenverwaltungswunsch des Schäftsführers wurde geprüft und mangels Finanzplan und Sanierungskonzept abgelehnt.

III. Masserealisierung (Stand 05.09.2026)

IV. Forderungsanmeldungen

Bis zum Anmeldeschluss (01.08.2026) haben 12 Gläubiger Forderungen in Höhe von insgesamt 1.345.800,00 EUR angemeldet. Davon entfallen 350.000,00 EUR auf Absonderungsrechte der Havelbank eG. Nachrangige Forderungen (§ 39 InsO): 120.000,00 EUR (Gesellschafterdarlehen Tim Brauer). Sämtliche Anmeldungen wurden geprüft; die Prüfungsergebnisse sind in der Tabelle zusammengefasst und den Gläubigern zugestellt.

V. Quotenprognose

Die prognostizierte Verteilungsmasse für ungesicherte Gläubiger (§ 38 InsO) beträgt nach Abzug aller Masseverbindlichkeiten und Verfahrenskosten ca. 289.790 EUR. Bei festgestellten ungesicherten Forderungen von ca. 862.900 EUR ergibt sich eine voraussichtliche Quote von ca. 18,4 %. Eine Nachtragsverteilung aus Steuererstattungen ist möglich.

VI. Ausblick

Schlussbericht und Schlussrechnung werden bis 20.01.2027 eingereicht. Der Schlusstermin wird für den 15.02.2027 erbeten. Anfechtungserlöse aus den vier laufenden Fällen werden bis 31.10.2026 erwartet.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Nora Westphal

Insolvenzverwalterin

Ereignis	Datum
Gläubigerantrag Furnier Nord GmbH	04.05.2026
Bestellung vorläufige IV, Verfügungsverbot	06.05.2026
Kassensturz und Betriebsfortführungsentscheidung	07.–09.05.2026
Insolvenzgeldvorfinanzierung bewilligt	08.05.2026
Ende der Betriebsfortführung	20.05.2026
Eröffnung Insolvenzverfahren	12.06.2026
Konstituierende Sitzung Gläubigerausschuss	18.06.2026
Sitzung Gläubigerausschuss: Verwertungsentscheidungen	15.07.2026
Genehmigung D&O-Vergleich 115.000 EUR	15.07.2026
Maschinenverwertung abgeschlossen (EML GmbH, 237.000 EUR)	31.07.2026
Anfechtungsschreiben versandt (4 Fälle)	30.08.2026
Anmeldefrist	01.08.2026
Berichts- und Prüfungstermin	14.09.2026

Position	Betrag (EUR)	Status
Bankguthaben bei Eröffnung	20.890,00	eingegangen
Fortführungserlöse (netto)	47.700,00	eingegangen
Maschinenverwertung EML GmbH	237.000,00	eingegangen 31.07.
Büro/IT Online-Auktion	18.400,00	eingegangen
Lackierkabine Auktionshaus	41.000,00	eingegangen
Kautionsrückzahlung Halle	12.000,00	erwartet
Kundenforderungen (gesamt)	190.400,00	eingezogen
EV-Vergleich Prignitz Forst KG	38.000,00	eingegangen
D&O-Vergleich	115.000,00	unterzeichnet; Zahlung bis 30.09.
Anfechtungserlöse (erwartet)	41.000,00	Schreiben verschickt; offen
Steuererstattung 2026 (erwartet)	14.200,00	Veranlagung ausstehend